

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Specifiche Intervento MEV 2019_009_SIUS_FASE_1-D.lgs.123/2018

Versione 1.3 del 05/06/2023

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo
Elaborato da	*Umberto Mignogna*
Verificato da	*Vito Bufi*
Approvato da	*Paolo Ceccanti*
Data approvazione	*05/06/2023*
Livello di riservatezza	*L3*

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	07/07/2020		Prima Emissione
1.1	24/09/2020		Seconda Emissione Revisione a seguito della nota dell'Amministrazione del 04/09/2020 - Riscontro Scheda 2019_9 Fase 1.docx.pdf_signed.pdf (SIUS) e nota dell'Amministrazione del 17/09/2020 - Integrazione Scheda Sies 2019_9(1).docx.pdf_signed.pdf (SIEP) **Integrazioni SIUS** - Nel cap. 2 a pag. 11 sostituita la parola 'Giudice di sorveglianza' con 'Tribunale di sorveglianza'; - Al par. 4.2.1 alla pag. 20 è stato esplicitato che la scelta dell'oggetto non è obbligatoria; - Al par. 4.2.2 alla pag. 27 modificata la fig. 6 e la sua descrizione, eliminando l'obbligatorietà in corrispondenza del difensore e rimossa la sezione per l'indicazione del Tribunale Competente;

			- Al par. 4.2.3 a pag.29 eliminato la frase ", entro i termini previsti," riferita al Decreto di Designazione; - Al par. 4.2.3 a pag. 31 eliminata la frase "Il rigetto dell'istanza è sempre subordinato, pertanto, ad una valutazione di tipo collegiale"; - Al par. 4.2.3 a pag. 32 modificata la frase "deve essere inibita la fase di validazione, deposito e trasmissione"; - Al par. 4.2.4 a pag. 33 esplicitata la non obbligatorietà per la data di esecutività; - Al par. 4.2.5 rivista tutta la gestione del procedimento in caso di emissione Ordinanza di conferma Decisione Magistrato Relatore; - Al par. 4.2.6 alle pag. 40 e 41 è stata prevista la suddivisione tra le statistiche di 'Trasmette Atti al Presidente' e di 'Ordinanze non Emesse'; - Al par. 4.2.8 e 4.2.9 eliminata la dicitura 'URGENTE' nella figura del template di esempio e specificato che la statistica è solo per TDS e TDSM; - **Integrazioni SIEP** - Al par. 4.3.1 alla pag. 56 è stata introdotta la richiesta di sdoppiare le descrizioni tra SIUS e SIEP in riferimento agli oggetti per

			il 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)'; - Al par. 4.3.1 alla pag. 56 recepito l'allineamento della Label del pulsante in Ammissione/Applicazione provvisoria; - Al par. 4.3.1.1 alla pag. 59, previsto in campo esito ordinanza; Aggiornate anche la fig. 41 a pag. 63, la fig. 45 pag. 68; - Alle pag. 60, 64, 68, 77, 82, 83, 86 è stato esplicitato che le interfacce devono contenere i tasti funzionali di Torna Indietro, modifica, cancella e validazione; - Al par. 4.3.2.2 alla pag. 74 recepito l'allineamento della Label del pulsante in Concessione/Ratifica; - Al par. 4.3.3 a pag. 88 recepito quanto richiesto per la funzione di statistiche lavoro magistrati e riepilogo ispettivo; - Al par. 4.7.12 aggiunta la gestione del mapping in tabella cg_ref_codes per l'integrazione per SIEP di cui al punto 1;
1.2	20/04/2023		- Revisione di tutto il cap. 4.2;
1.3	05/06/2023		- Modificato parag. 4.2.7 per aggiornamenti pervenuti via PEC

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Aurora Garofalo	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Oris Orlando	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Fabio Mazzocchi	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Responsabile PMO
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Edoardo Lamuraglia	RTI		Referente qualità
Francesco Rosati	RTI		Referente qualità
Andrea Castorino Alessandro Lanari	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale

INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE 9

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 9
1.2 RIFERIMENTI 9
1.3 GLOSSARIO 10
1.3.1 DEFINIZIONI 10
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 10

2 DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO 12

2.1 CONVENZIONI 14
2.2 ELENCO REQUISITI 14
2.2.1 REQ-SIE-009-01 (SIUS) 14
2.2.2 REQ-SIE-009-02 (SIUS) 14
2.2.3 REQ-SIE-009-03 (SIUS) 15
2.2.4 REQ-SIE-009-04 (SIUS) 15
2.2.5 REQ-SIE-009-05 (SIUS) 15
2.2.6 REQ-SIE-009-06 (SIUS) 15
2.2.7 REQ-SIE-009-07 (SIUS) 15
2.2.8 REQ-SIE-009-08 (SIUS) 15
2.2.9 REQ-SIE-009-09 (SIUS) 16
2.2.10 REQ-SIE-009-10 (SIUS) 16
2.2.11 REQ-SIE-009-11 (SIUS) 16

3 ARCHITETTURA DEL SISTEMA 17

3.1 ARCHITETTURA 17
3.2 WEB SERVICES 17
3.3 XSD 17
3.4 CONFIGURAZIONE 17
3.5 TUTORIAL 17

4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 18

4.1 AMBITO NORMATIVO 18
4.1.1 D.lgs. 123/2018 18
4.2 ADEGUAMENTO D.LGS. 123/2018 – SOTTOSISTEMA SIUS 18
4.2.1 REQ-SIE-009-01 TDS - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e TDSM - Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) 18
4.2.2 REQ-SIE-009-02 TDS/TDSM - Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione 24
4.2.3 REQ-SIE-009-03 TDS/TDSM - Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria /Restituzione Atti al Presidente 29
4.2.4 REQ-SIE-009-04 TDS/TDSM - Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria 36
4.2.5 REQ-SIE-009-05 TDS/TDSM - Provvedimento di Conferma Ordinanza Applicazione Provvisoria 39
4.2.6 REQ-SIE-009-06 - REQ-SIE-009-07 (Statistiche Misura Alternativa - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)) 44
4.2.7 REQ-SIE-009-08 TDS/TDSM (Aggiornamento Statistica Movimento Provvedimenti per Oggetti) 48

4.2.8 REQ-SIE-009-09 TDS/TDSM Modifica pagina richiesta atti istruttori ... 52
4.2.9 REQ-SIE-009-10 TDS/TDSM Statistica Atti Istruttori con Data Restituzione ... 56
4.2.10 REQ-SIE-009-11 (UDS/UDSM – TDS/TDSM Integrazione Lista Mittenti) ... 58
4.3 GESTIONE DEI TEMPLATE – SOTTOSISTEMA SIUS ... 59
4.4 MODULI SW ... 61
4.5 INTERFACCE UTENTE ... 62
4.6 BASI DATI ... 62
4.6.1 Base Dati - REQ-SIE-009-01 TDS - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e TDSM - Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ... 62
4.6.2 Base Dati - REQ-SIE-009-02 (TDS/TDSM - Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione) ... 62
4.6.3 Base Dati - REQ-SIE-009-03 (TDS/TDSM - Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria/Restituzione Atti al Presidente) ... 63
4.6.4 Base Dati - REQ-SIE-009-04 (TDS/TDSM - Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria) ... 64
4.6.5 Base Dati - REQ-SIE-009-05 (TDS/TDSM - Provvedimento di Conferma Ordinanza Applicazione Provvisoria) 64
4.6.6 Base Dati - REQ-SIE-009- 06 (TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Non Emesse (Trasmessi Atti al Presidente)) 64
4.6.7 Base Dati - REQ-SIE-009- 07 (TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Provvisorie Esecutive senza decisione del Collegio) 64
4.6.8 Base Dati - REQ-SIE-009- 08 (Aggiornamento Statistica Movimento Provvedimenti per Oggetti) ... 65
4.6.9 Base Dai - REQ-SIE-009- 09 (Modifica pagina Richiesta Atti Istruttori) ... 65
4.6.10 Base Dati - REQ-SIE-009- 10 (Statistica Atti Istruttori con Data Restituzione) ... 65
4.6.11 Base Dati - REQ-SIE-009-11 (UDS – TDS Integrazione Lista Mittente Atto) ... 65
5 PIANO DELLE ATTIVITÀ ... 66
5.1 CICLO DI SVILUPPO ... 66
5.2 PIANO DELLE ATTIVITÀ ... 66
5.3 GANTT ... 66
5.4 VINCOLI ... 67
5.5 LUOGO DI LAVORO ... 67
6 DIMENSIONAMENTO ... 68
6.1 STIMA DELL'EFFORT PREVISTO ... 68
6.2 DETTAGLIO COSTI ... 68

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento riporta le specifiche di intervento che sarà realizzato nell'ambito del sistema SIES al fine di soddisfare i requisiti espressi dall'Amministrazione in relazione alla richiesta di adeguamento normativo del Sistema, nella sua interezza, al D.lgs. 123/2018 e al D.lgs. 121/2018.

L'intervento in oggetto è stato richiesto con comunicazione m_dg.DOG07AR.08082019.0000017.U.

Rientra nel servizio di Manutenzione Evolutiva ed è classificato come di seguito riportato:

Scheda di Intervento	*2019_09*
Oggetto	*Adeguamento normativo SIES al D.lgs. 123/18 e 121/18*
Complessità	*Alta*
Servizio	*MEV*

Tale documento espone gli interventi attinenti alle funzioni da prevedere nel sistema in base alle novità normative del decreto D.lgs.123/18 (maggiorenni e minorenni).

Con lo scopo di rendere l'intervento coerente ed auto consistente gli interventi saranno relativi ai sottosistemi SIEP e SIUS.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1	m_dg.DOG07AR.08082019.0000017.U_Nota_ Scheda_n.9.docx.pdf	Richiesta Scheda di Intervento
RIF2	m_dg.DOG07AR.25_10_2019.0000096.U_Richiesta Riemissione _ Nota_Schedanr9SIES.docx_signed.pdf	Nota per Riemissione della Scheda di Intervento
RIF3	SIES-SIUS-ModificheDecretoLegislativon.123.doc	Documento dei requisiti fornito dal GdL SIES allegato alla Richiesta Scheda di Intervento
RIF4	SIES-SIEP-ModificheDecretoLegislativon.123.doc	Documento dei requisiti fornito dal GdL SIES allegato alla Richiesta Scheda di Intervento
RIF5	SIUT-SIES-VR-1.2-20200626 Flussi Decreto 121_123_2018.pdf	Documento dei flussi SIEP –SIUS per D.lgs. 123/2018 e 121/2018

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF6	SIGI_PNL_AA_2017 04 12_1.2_Architettura SIES.doc	Documento di Architettura

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office

Sigla	Descrizione
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 Definizione dell'Obiettivo

Nell'ambito del progetto SIES si chiede di intervenire per adeguare il sistema, a seguito del D.lgs. 123/18 e del D.lgs. 121/18.

In relazione al D.lgs. 123/18, la novità più significativa riguarda l'art. 4 comma 1 lett. B) nr. 3 del suddetto decreto che aggiunge il **comma 1 ter all'art. 678 c.p.p**.

Esso ridimensiona l'ambito di operatività del procedimento di Sorveglianza per quanto riguarda la concessione di misure alternative.

Qualora la pena da scontare, per i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p. (c.d." liberi sospesi") non sia superiore a 18 mesi, è stata attribuita al magistrato "relatore" (designato secondo le procedure tabellari) il potere di decidere in via provvisoria sulle istanze di misura alternativa, con ordinanza emessa senza formalità, entro un termine assegnato dal Presidente del Tribunale.

Se l'ordinanza viene emessa, la sua esecutività resta sospesa per il termine di giorni 10, entro i quali, gli interessati (condannato, suo difensore o pubblico ministero da individuarsi nel procuratore generale ex art. 678 comma 3 c.p.p.) possono fare opposizione nel qual caso si procede con rito ordinario.

Si procede, altresì, con il rito ordinario se il magistrato non emette ordinanza.

In caso di emissione dell'ordinanza di concessione di misure alternative, decorso il termine per l'opposizione, il Tribunale si riunisce in camera di consiglio e senza formalità (da intendersi senza la presenza delle parti e con ordinanza) procede alla conferma del provvedimento provvisorio.

Se il Tribunale decide di non confermare l'ordinanza del magistrato, non emette alcun provvedimento motivato ma fissa l'udienza affinché si proceda con il rito ordinario.

Altre modifiche di rilievo attengono al potere del Tribunale di Sorveglianza, nell'ambito del procedimento di **revoca** delle misure alternative, di decidere anche in ordine all'eventuale **sostituzione** della misura con un'altra di diversa natura (art. 51 ter novellato) o il potere dello stesso magistrato di sorveglianza di eseguire (e non solo adottare) il provvedimento di **cessazione** della misura alternativa divenuta non più ammissibile, con il conseguente accompagnamento in Istituto penitenziario direttamente disposto dal Giudice (art. 51 bis novellato).

Per le pene accessorie (secondo il nuovo articolo 51 quater) è prevista, inoltre, che la loro esecuzione possa esserci anche in pendenza di una misura alternativa e non solo all'esito della stessa, salvo che il Tribunale di Sorveglianza ne disponga la sospensione per prevalenti esigenze di reinserimento. In caso di revoca della misura il Tribunale dovrà poi decidere anche sulle pene accessorie, se in corso di esecuzione, ed eventualmente computarne il periodo già espiato.

A seguire si riportano gli ambiti di intervento relativi alla prima fase di realizzazione inerente all'adeguamento del sistema SIES limitatamente al D.lgs. 123/18 e alle seguenti macro funzionalità:

- Gestione della concessione delle misure alternative alla detenzione relativa dell'introduzione dell'art. 678 c1 ter (per SIUS e per SIEP);
- Gestione del decreto di designazione del magistrato (SIUS);
- Gestione dell'Ammissione Provvisoria (art. 678 c1 ter) e della sua esecutività (per SIUS e per SIEP);
- Gestione della Conferma dell'Ammissione Provvisoria (per SIUS e per SIEP);
- Introduzione di nuove funzioni di Estrazione Dati relative alle novità dell'art. 678 c1 ter (SIUS);
- Allineamento della Statistica Movimento Provvedimenti Per Oggetti (SIUS);
- Integrazione sulle funzioni di Richiesta Atti Istruttori e gestione lista mittenti con "Gruppo Di Osservazione E Trattamento (SIUS);
- Allineamento della funzione di Riepilogo Ispettivo in relazione all'Ammissione Provvisoria e all'ordinanza/decreto di Conferma (SIEP).

Restano esclusi, in questa prima fase di analisi e realizzazione, i requisiti relativi al D.lgs. 123/2018 che afferiscono alla:

- Gestione della 'Revoca dell'Ammissione Provvisoria - art. 678 comma 1-ter c.p.p.' e relativa funzione di Estrazione Dati;
- Sostituzione di una misura alternativa (art. 51 ter O.P.);
- Sospensione delle pene accessorie (art. 51 quater O.P.);
- Atri interventi SIUS (integrazione Lavoro Pubblica Utilità, Rettifica del Lavoro Esterno).

2.1 Convenzioni

Sulla base degli ambiti di progetto e dei tipi di requisito, la convenzione per l'identificazione dei requisiti è riportata di seguito.

Ciascun requisito è individuato da un identificativo univoco nella forma [**REQ-SIS-nnn-mm**], dove:

- **REQ** Requisito;
- **SIS** identifica il sistema (cfr. SIUT-GEN-SN-2.2-20191023-Standard di nomenclatura);
- **nnn** è il numero della scheda di richiesta intervento;
- **mm** è il numero progressivo del requisito espresso dall'Amministrazione.

2.2 Elenco Requisiti

Gli interventi di questo obiettivo possono riassumersi nei requisiti funzionali di seguito descritti, ed attengono a quanto richiesto nel documento "m_dg.DOG07AR.08082019.0000017.U_Nota_ Scheda_n.9.docx.pdf" [RIF1] e fanno riferimento al **D.lgs. 123/2018** descritto nella definizione dell'obiettivo.

I requisiti elencati si riferiscono ad interventi da realizzare nell'ambito dei sottosistemi SIUS (Maggiorenni e Minorenni) e SIEP (Maggiorenni e Minorenni) limitatamente alla macro funzioni specificate al paragrafo precedente.

2.2.1 REQ-SIE-009-01 (SIUS)

In relazione all'articolo 678 c.p.p. comma 1 ter, introdotto con D.lgs. 123/2018, i Tribunali di Sorveglianza maggiorenni (TDS) devono essere abilitati all'emissione di un'ordinanza con contenuto di '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ', mentre i Tribunali di Sorveglianza minorenni (TDSM) devono essere abilitati all'emissione di un'ordinanza con contenuto di '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)** '.

2.2.2 REQ-SIE-009-02 (SIUS)

In relazione all'articolo 678 c.p.p. comma 1 ter, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM), in tema di semplificazione della procedura, designa, dopo aver acquisito i documenti e le necessarie informazioni, il magistrato relatore per l'emissione un'ordinanza di ammissione provvisoria per una misura alternativa di all'articolo 656, comma 5.

2.2.3 REQ-SIE-009-03 (SIUS)

Nell'ambito dei Tribunali di Sorveglianza (TDS/TDSM), in relazione all'articolo 678 c.p.p. comma 1 ter, il magistrato designato può emettere **un'ordinanza di ammissione provvisoria** ad una misura alternativa di cui all'articolo 656, comma 5 oppure **restituire gli atti al Presidente**.

2.2.4 REQ-SIE-009-04 (SIUS)

Caratterista fondamentale dell'ordinanza di ammissione provvisoria è la sua non immediata esecutività.

Con il requisito in oggetto il sistema deve prevedere una nuova funzione, nell'ambito dei Tribunali di Sorveglianza (TDS/TDSM), che permetta al magistrato designato di poter inserire la data a partire dalla quale l'ordinanza di ammissione provvisoria della misura diverrà esecutiva.

2.2.5 REQ-SIE-009-05 (SIUS)

Emissione del provvedimento di **Conferma (ratifica) dell'Applicazione Provvisoria della misura** da parte del Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM). Il sistema deve permettere di inserire il provvedimento di conferma come Ordinanza.

2.2.6 REQ-SIE-009-06 (SIUS)

Nell'ambito dei Tribunali di Sorveglianza (TDS/TDSM), prevedere una funzione di estrazione dati per il recupero dei procedimenti SIUS con contenuto 'Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ', nel caso dei maggiorenni (TDS), o con contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**', per i minorenni (TDSM), per i quali il magistrato designato ha proceduto alla 'non emissione' dell'ordinanza trasmettendo gli atti al Presidente.

2.2.7 REQ-SIE-009-07 (SIUS)

Nell'ambito dei Tribunali di Sorveglianza (TDS/TDSM), prevedere una funzione di estrazione dati per il recupero dei procedimenti SIUS con contenuto 'Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ', nel caso dei maggiorenni (TDS), o con contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**', per i minorenni (TDSM), con data di esecutività inserita, ma privi di decisione da parte del Collegio.

2.2.8 REQ-SIE-009-08 (SIUS)

Intervenire sull'aggiornamento della funzione STATISTICHE – MOVIMENTO PROVVEDIMENTI PER OGGETTI in modo da integrare la nuova tipologia di ordinanza provvisoria di cui al requisito REQ-SIE-009-03.

2.2.9 REQ-SIE-009-09 (SIUS)

Intervenire sulle pagine di richiesta di atti istruttori al fine di indicare la data entro cui l'atto deve essere restituito all'ufficio di Sorveglianza che ne ha fatto richiesta.

2.2.10 REQ-SIE-009-10 (SIUS)

Prevedere una nuova funzione di estrazione dati, nel menù Statistiche/Monitoraggio, che conteggi ed estrapoli la lista dei procedimenti per i quali, in fase di richiesta di un atto istruttorio, sia stata indicata una determinata data di scadenza entro il quale far pervenire l'atto richiesto.

2.2.11 REQ-SIE-009-11 (SIUS)

Stante quanto prescritto dall'art. 57 O.P., nella maschera di iscrizione di un procedimento SIUS, nella combo box dei mittenti, occorre aggiungere la voce "gruppo di osservazione e trattamento".

3 Architettura del Sistema

3.1 Architettura

L'intervento in oggetto non introduce variazioni architetturali, rispetto al sistema attuale.

3.2 WEB services

N.A.

3.3 XSD

N.A.

3.4 Configurazione

N.A.

3.5 Tutorial

N.A.

4 Descrizione dell'Intervento

4.1 Ambito Normativo

4.1.1 D.lgs. 123/2018

In relazione al Capo II: DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI, Art. 4: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione, all'articolo 678, viene inserito il comma 1-ter che recita quanto segue:

«1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato.
Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.»;

4.2 Adeguamento D.lgs. 123/2018 – Sottosistema SIUS

In riferimento all''introduzione del **comma 1 ter all'articolo 678 c.p.p.**, il Tribunale di Sorveglianza (TDS) e il Tribunale di Sorveglianza dei Minorenni (TDSM), per mezzo di un magistrato designato, possono applicare in via provvisoria misure alternative ex art. 656 commi 5 e 6 c.p.p. (TDS) e misure penali di comunità (TDSM), per procedimenti relativi a condanne per pene fino a 18 mesi.

Nasce, pertanto, l'esigenza di dover gestire due nuovi contenuti in fase di iscrizione di un procedimento SIUS, uno per TDS e l'altro per TDSM.

4.2.1 REQ-SIE-009-01 TDS - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e TDSM - Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)

Nell'ambito dell'ufficio Tribunale di Sorveglianza (TDS), il contenuto da integrare è il seguente:

- Concessione misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)

mentre nell'ambito dell'ufficio Tribunale di Sorveglianza dei Minorenni (TDSM), il contenuto da integrare è il seguente:

- Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)

Per entrambi i contenuti vanno associati i seguenti oggetti:

- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);

In corrispondenza della voce "Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)", occorre prevedere un sotto elenco con le seguenti descrizioni, **la cui selezione, come già avviene attualmente, non sarà obbligatoria**:

- Detenzione Domiciliare Donna Incinta o Madre di Prole di Età Inferiore Ad Anni Dieci con Lei Convivente;
- Detenzione Domiciliare Padre, Esercente la Potestà, di Prole di Età Inferiore Ad Anni Dieci con Lui Convivente;
- Detenzione Domiciliare Persona in Condizioni di Salute Particolarmente Gravi, Che Richiedano Costanti Contatti con i presidi sanitari territoriali;
- Detenzione Domiciliare Persona di Età Superiore a Sessanta Anni Se Inabile Anche Parzialmente (**solo per TDS, non visibile per TDSM**)
- Detenzione Domiciliare Persona Minore di Anni Ventuno per Comprovate Esigenze di Salute, di Studio, di Lavoro e di Famiglia;
- Detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 bis O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);

- Detenzione domiciliare per ultrasettantenni (art. 47 ter comma 01 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.) (**solo per TDS, non visibile per TDSM**).

NB: per le implementazioni delle misure penali di comunità, cosi come normate dal d.lgs. 121/2018, si rimanda alla fase successiva di realizzazione come indicato nella tabella al par. 5.2.

L'introduzione dei due contenuti, uno per TDS e l'altro per TDSM, operativamente si traduce nella possibilità di poter scegliere una nuova voce nella combo-box dei contenuti nella pagina di iscrizione di un procedimento SIUS, così come mostrato nella figura che segue:



Figura 1: Pagina iscrizione procedimento SIUS per Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) per TDS

Nell'ambito di un ufficio TDSM, in contenuto avrà la nomenclature prevista di 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ', per cui la form di iscrizione e uguale a quella del TDS, varierà solo per la descrizione del contenuto:



A valle della selezione del contenuto, in fase di associazione degli oggetti, tramite il pulsante , il sistema deve poter permettere di associare le voci su elencate, così come prospettate nella figura che segue:

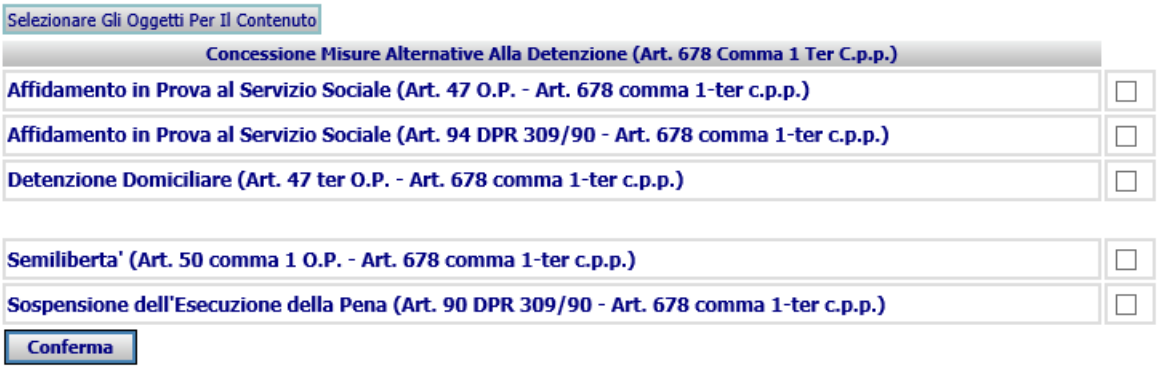


Figura 2: Elenco oggetti per contenuto Concessione Misure Alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)

che varierà solo in caso di selezione dell'oggetto Detenzione Domiciliare per l'elenco dell'ulteriore Dettaglio

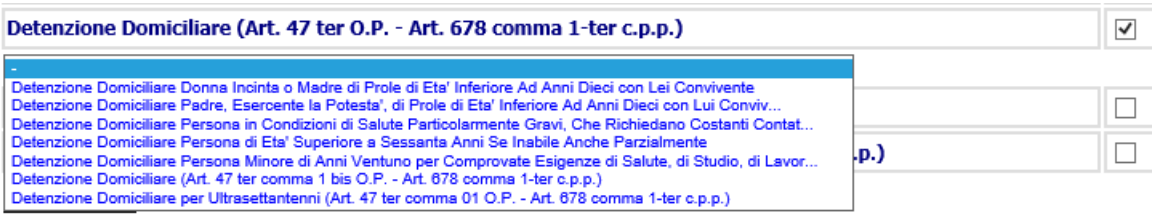


Figura 3: Elenco descrizioni per Detenzione Domiciliare (art. 47 ter O.P. -art. 678 comma 1-ter c.p.p.) per TDS

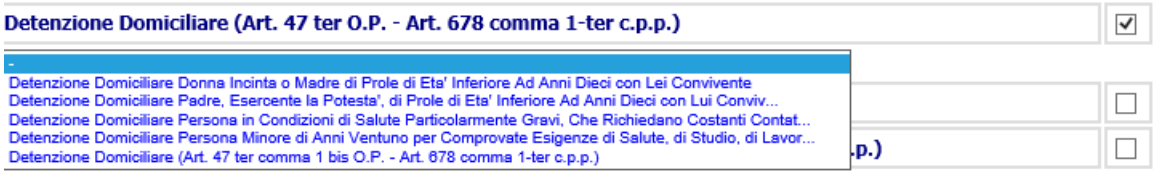


Figura 4: Elenco descrizioni per Detenzione Domiciliare (art. 47 ter O.P. -art. 678 comma 1-ter c.p.p.) per TDSM

A seguito dell'iscrizione del procedimento SIUS con il nuovo contenuto "**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)**", oppure con il nuovo contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)** ', l'utente procede con l'emissione dell'ordinanza.

In base alla 'novità' prevista da d.lgs. 123/2018, ossia l'introduzione di una fase provvisoria, in corrispondenza della selezione di uno dei suddetti contenuti, si può avere una doppia diramazione per quanto concerne la fase di emissione dell'ordinanza.

Infatti, si può dare 'inizio' ad una **fase provvisoria** che prevede quanto esposto al par. 4.2.2 (Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione) ed al par 4.2.3 (Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria) , oppure ad una fase '**ordinaria**' (con rito dibattimentale), che può incorre nelle casistiche in cui non si dia 'inizio' alla fase provvisoria, o nei casi in cui la 'fase provvisoria' si concluda con una 'non conferma' dell'ordinanza provvisoria emessa dal magistrato designato. Si confluirà nella casistica di 'rito ordinario' anche nel caso in cui venga presentata opposizione.

Pertanto, per la casistica di 'rito ordinario', sia per i TDS che per i TDSM, la pagina di emissione dell'ordinanza sarà uguale alla maschera attualmente utilizzata per il contenuto '**Concessione Misure Alternative Alla Detenzione**' (C001):

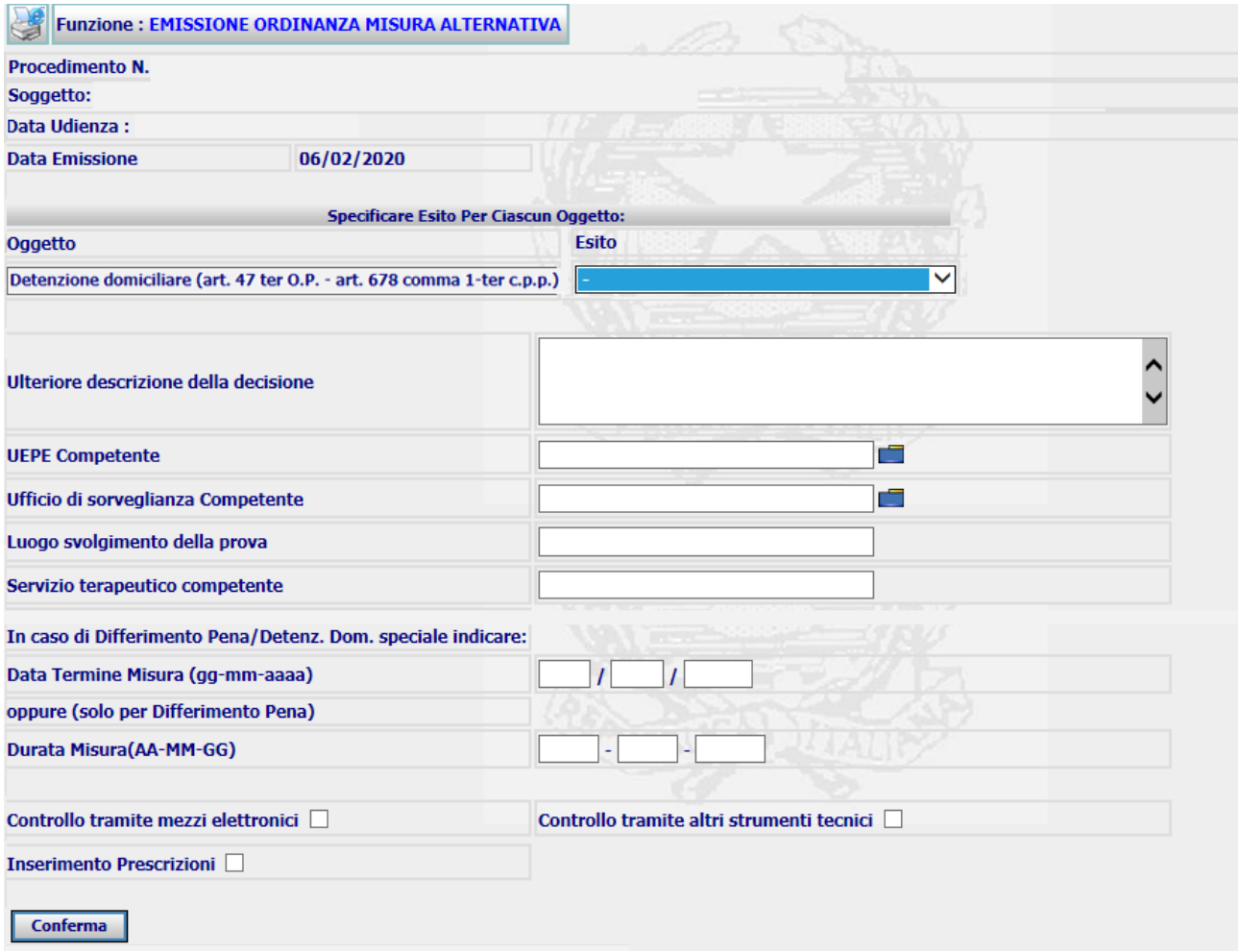


Figura 5: Emissione Ordinanza di Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) - (TDS e TDSM)

E gli esiti previsti per lo scarico dell'ordinanza saranno:

- Concede
- Rigetta
- Dichiara L'inammissibilità
- Dichiara N.D.P./ N.L.P.
- Dichiara La Propria Incompetenza

In fase di stampa dell'ordinanza, saranno agganciati i template ad oggi già presenti a sistema per le ordinanze di 'Affidamento in Prova', 'Semilibertà, 'Detenzione Domiciliare e 'Sospensione Pena';

Il flusso di lavorazione del procedimento SIUS che abbia il nuovo contenuto 'Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' oppure 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ', per rito ordinario, seguirà quello attualmente in essere per il contenuto '**Concessione Misure Alternative Alla Detenzione**' (C001) con la gestione della modifica, visualizzazione, cancellazione, stampa, validazione e trasmissione.

Dal punto di vista tecnico-implementativo, per la casistica in esame, le funzioni di modifica, visualizzazione(dettaglio), cancellazione, stampa, e validazione non subiranno interventi, mentre per ciò che attiene la funzione di trasmissione, occorre prevedere l'aggiunta di nuove informazioni sull'xml di scambio. L'aggiunta di ulteriori dati può intervenire nei casi in cui, dopo una prima fase provvisoria, si possa passare a rito ordinario, ad esempio in caso di opposizione oppure in caso di mancata emissione de plano dell'ordinanza nel termine assegnato al magistrato relatore.

La funzione di trasmissione è fondamentale per implementare correttamente lo scambio di informazioni con SIEP e permettere, pertanto, lato Procura, la gestione delle nuova ordinanza di 'Concessione di Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '. Si evidenzia che questo è uno dei punti di impatto di '**interconnessione'** del sistema SIUS con il sotto sistema SIEP. Per i dettagli relativi alla gestione dell'ordinanza, lato SIEP, si rimanda al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

4.2.2 REQ-SIE-009-02 TDS/TDSM - Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione

Sempre in riferimento al **comma 1 ter all'articolo 678 c.p.p.,** per procedimenti relativi a condanne per pene fino a 18 mesi, l'ufficio Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM), in tema di semplificazione della procedura, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, **può applicare in via provvisoria** una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5.

L'adeguamento del sistema SIUS a tale normativa si delinea nell'implementazione che si espone a seguire.

Accedendo al sistema SIUS con utenza Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM), in corrispondenza del menù 'Decreti', sarà introdotto un nuovo tasto funzione denominato 'Designazione Magistrato Relatore'.

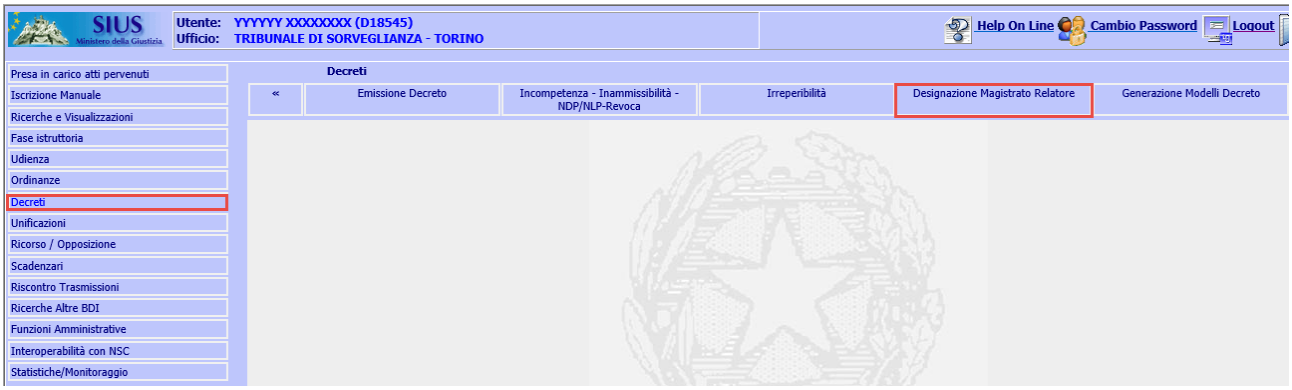


Figura 6: Menù Decreti - Decreto Presidenziale di Designazione - (TDS e TDSM)

L'accesso alla funzione **'Designazione Magistrato Relatore'** mostrerà una nuova maschera per inserire il decreto in oggetto, solo in caso dei contenuti riportati di seguito, diversamente invierà un messaggio bloccante all'utente, che ne inibirà l'utilizzo.

Dal punto di vista funzionale il Decreto di Designazione, va inserito dopo l'iscrizione di un procedimento SIUS con contenuto "**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)**" oppure con contenuto "**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**".

Pertanto, l'utente:

- Inserisce un nuovo procedimento SIUS di "Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)" per TDS, oppure Inserisce un nuovo procedimento SIUS di "Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)" per TDSM;
- Emette, nei casi previsti dal decreto, il decreto Presidenziale di Designazione.

Tramite questa funzione il Tribunale di Sorveglianza va a designare il magistrato relatore che può applicare in via provvisoria, in riferimento a procedimenti relativi a condanne per pene fino a 18 mesi, una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5.

La maschera per l'inserimento del decreto deve permettere pertanto, di poter inserire le seguenti informazioni:

- Data Emissione

- Magistrato Relatore designato (di default sarà visualizzato il nominativo del magistrato a cui è già stato assegnato il procedimento in fase di iscrizione (secondo la ripartizione tabellare) con la possibilità, ovviamente, di modificare l'originaria assegnazione.
- Contenuto (valore fisso, corrispondente al contenuto - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.), per TDS, oppure Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.), per TDSM, selezionato in fase di iscrizione del procedimento SIUS
- Oggetto (selezionabile dalla lista degli oggetti associati al contenuto - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ed al contenuto Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)
- Data Termine Emissione ordinanza provvisoria/Restituzione atti al presidente (dove indicare il termine entro il quale il magistrato dovrebbe provvedere all'emissione dell'ordinanza di ammissione provvisoria o di restituzione degli atti al Presidente, esprimibile con una data o numero giorni, si tratta di un dato non obbligatorio.).



Figura 7: Pagina di inserimento del Decreto Designazione Magistrato - (TDS e TDSM)

Caratteristica fondamentale di tale decreto è che a seguito dell'inserimento e validazione dello stesso, il procedimento in lavorazione non deve essere chiuso.

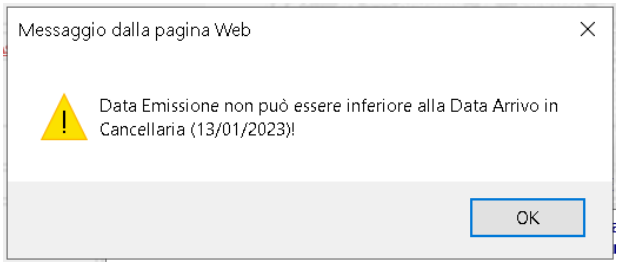
Per tale decreto deve essere creato un documento di stampa ad hoc che sarà fornito dall'Amministrazione.

Si evidenzia che per questo decreto non è necessaria l'avvenuta nomina di un avvocato.

Lo stato del procedimento, a seguito della **validazione** del Decreto di Designazione, sarà impostato a **'Emesso Decreto Designazione'**, mentre l'esito da associare al decreto è '**Designa Magistrato art. 678 1-ter c.p.p.**'. L'introduzione di un nuovo stato procedimento e nuovo esito si giustifica per la corretta individuazione dei procedimenti SIUS ai fini delle elaborazioni statistiche dettagliate ai par.4.2.6.2 e 4.2.6.5. Per questo decreto, come già avviene per il decreto di Fissazione Udienza, non è obbligatorio procedere al deposito.

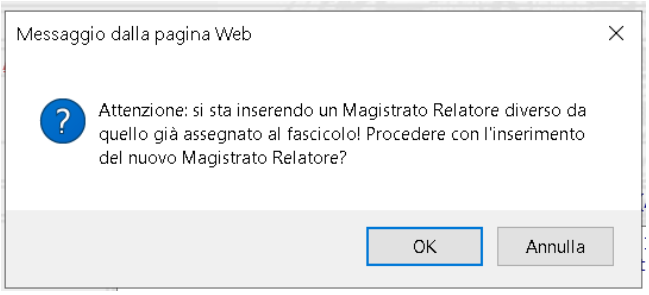
Al momento della conferma il sistema effettua i seguenti controlli:

- La data emissione non può essere inferiore alla data di arrivo in cancelleria, in caso di condizione verificata, viene inviato il seguente messaggio



- In caso di procedimento ancora privo di Magistrato assegnatario, nel momento in cui, tramite il Decreto di designazione, viene individuato il Magistrato, il sistema aggiorna in automatico magistrato assegnatario, riportato nella maschera di dettaglio del procedimento SIUS.

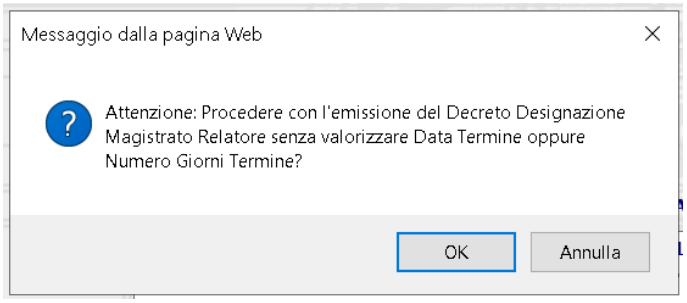
  Qualora il magistrato assegnatario del procedimento fosse già stato assegnato precedentemente all'emissione del decreto, e dovesse differire dal magistrato designato con il decreto, il sistema invierà un messaggio di avviso della discrepanza



  chiedendo conferma per poter procedere automaticamente alla sostituzione del magistrato assegnatario con quello indicato in maschera, operazione che effettuerà in caso di conferma da parte

dell'utente. Nel caso di risposta negativa, il sistema, si riposizionerà sulla form, permettendo di poter selezionare il magistrato relatore corretto e di riconfermare i dati.

- sui campi della form dove indicare la data o il numero di giorni entro cui il magistrato dovrà emettere l'ordinanza di applicazione provvisoria, pur non essendo obbligatori, il sistema segnala l'eventuale assenza, inviando il messaggio



A seguito della Conferma, il sistema inserirà il Decreto di Designazione del Magistrato relatore e presenterà la form di Dettaglio

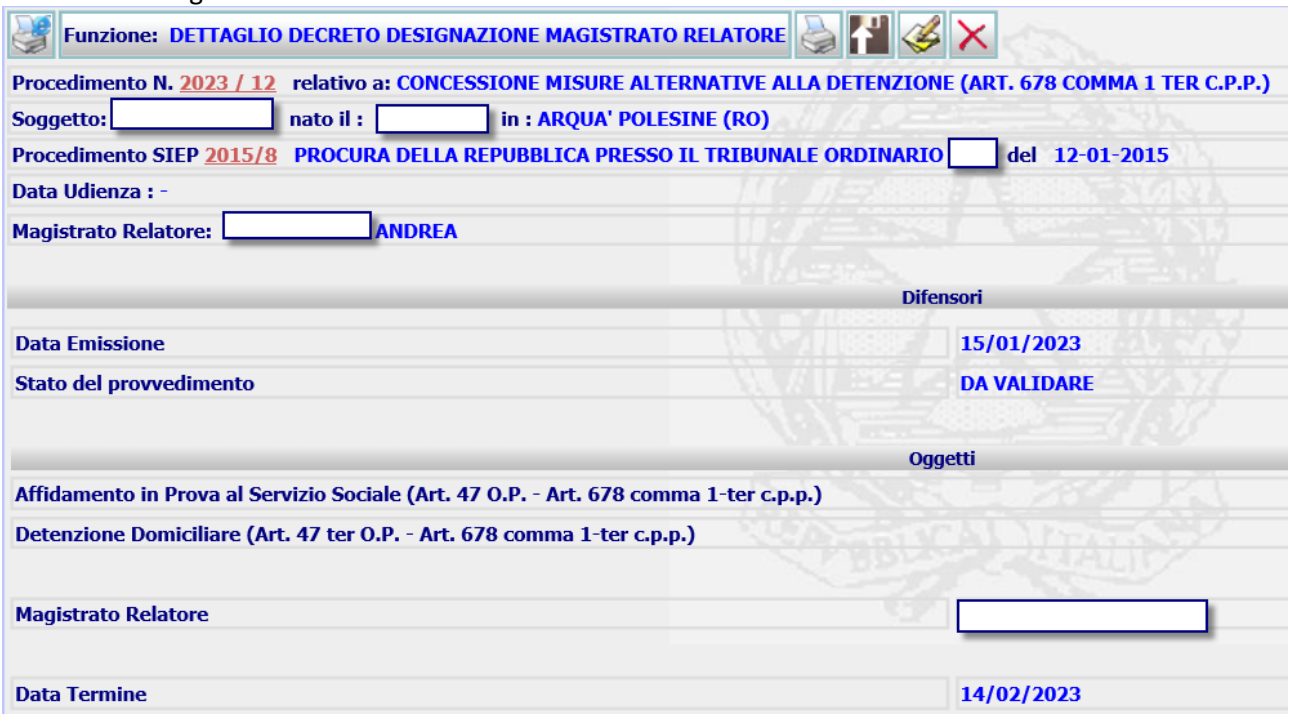


Figura 8: Pagina di Dettaglio del Decreto Designazione Magistrato - (TDS e TDSM)

Da cui sarà possibile procedere alla stampa del template SIUS_DE_DECRDESMAGREL.rtf, oppure alla validazione, modifica o cancellazione del decreto. A seguito della validazione il sistema aggiornerà lo stato procedimento

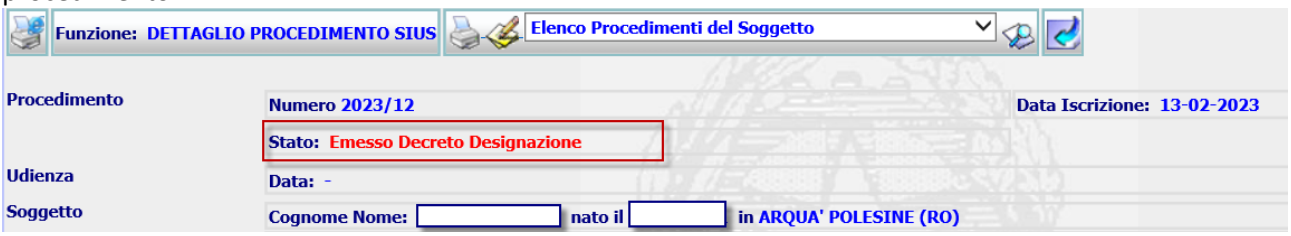


Figura 9: Stato Procedimento a seguito Decreto Designazione Magistrato - (TDS e TDSM)

La cancellazione del decreto, successivamente alla svalidazione dello stesso, o l'annullamento, in caso di decreto depositato e validato, riportano lo stato del procedimento in stato di **Iscritto**.
Il magistrato, ricevuta la designazione, se ritiene di poter concedere una delle misure alternative previste dall'art. 656 comma 5 c.p.p., e non necessariamente quella richiesta dal condannato, emette de plano un'**ordinanza di applicazione provvisoria**.

La gestione dell'ordinanza di applicazione provvisoria è descritta nel paragrafo successivo.

4.2.3 REQ-SIE-009-03 TDS/TDSM - Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria /Restituzione Atti al Presidente

Il magistrato relatore designato, entro il termine stabilito nel decreto, può alternativamente:

- Emettere l'ordinanza di Applicazione Provvisoria di una delle Misure Alternative;
- Restituire gli Atti al Presidente, senza emissione di alcun provvedimento.

4.2.3.1 Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria

Accedendo al sistema SIUS con utenza Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM), in corrispondenza del menù 'Ordinanze', sarà introdotto un nuovo tasto funzione denominato 'Applicazione Provvisoria M.A – Conferma Decisione Magistrato Relatore'

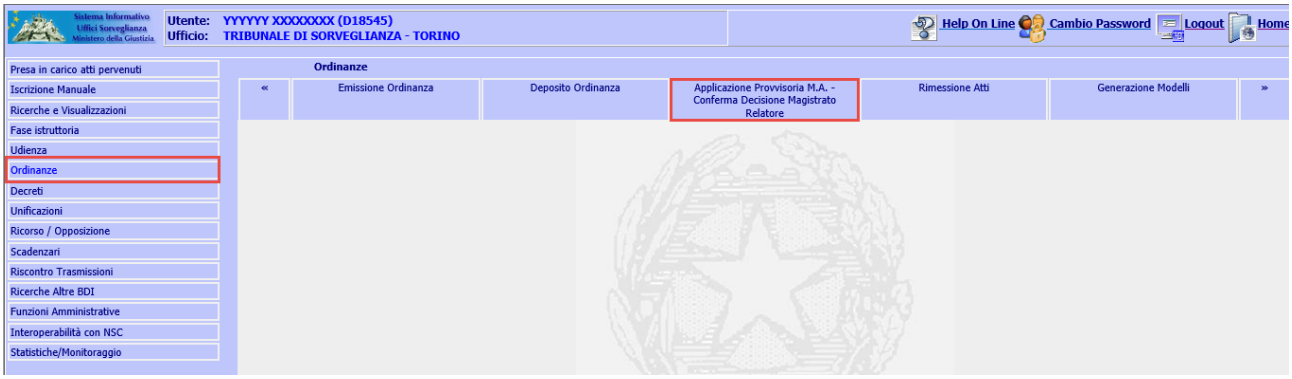


Figura 10: Menù Emissione Ordinanza Provvisoria - (TDS e TDSM)

che presenta il seguente sottomenu:



da cui, selezionando la funzione 'Applicazione Provvisoria M.A. , il sistema presenterà la form per l'inserimento dell'ordinanza di Applicazione Provvisoria di Misura Alternativa. La tipologia di ordinanza che viene emessa deve essere di tipo 'ordinanza provvisoria' e l'emissione di tale ordinanza non deve richiedere la fase di 'Fissazione' o 'Prefissazione' udienza. Deve essere gestita, quindi, come rito monocratico.

Dal punto di vista funzionale, l'emissione di un'ordinanza di Applicazione Provvisoria M.A. si inserisce a valle dell'inserimento del Decreto Presidenziale di Designazione.

Affinché possa essere emessa un'ordinanza di Applicazione Provvisoria M.A., infatti, il sistema deve controllare che, per il procedimento SIUS in lavorazione, sia stato emesso il Decreto di Designazione del magistrato relatore.

Nella casistica in cui non sia stato emesso il Decreto di Designazione, per dare seguito all'applicazione della misura, si procede con l'emissione dell'ordinanza (rito ordinario) cosi come esplicitato al par. 4.2.1, rientrando quindi nel classico giro del rito ordinario, quindi con la fissazione udienza e con l'emissione dell'ordinanza che applica o meno la misura.

Nel caso che l'utente selezioni la funzione di Ordinanza di Applicazione, senza che sia presente il Decreto di Designazione, il sistema invierà il seguente messaggio



La maschera per l'inserimento dell'**ordinanza provvisoria**, similmente all'emissione di un ordinanza generica deve permettere di poter inserire le seguenti informazioni:

- Data Emissione
- Contenuto
- Oggetto

oltre all'inserimento del difensore, selezionando l'apposito link 

.



Figura 11: Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria M.A. - (TDS e TDSM)

mentre, nella pagina di inserimento degli esiti, ossia sulla pagina che il sistema mostra a seguito della 'Conferma', oltre alla combo box contenente gli esiti, devono essere previste, in aggiunta, le seguenti informazioni:

- Un campo 'check box' con accanto la dicitura "Ordinanza non emessa – restituzione atti al Presidente".
- Campo Ulteriore Descrizione (per eventuali motivazioni della restituzione degli atti o riguardanti l'ordinanza di applicazione).

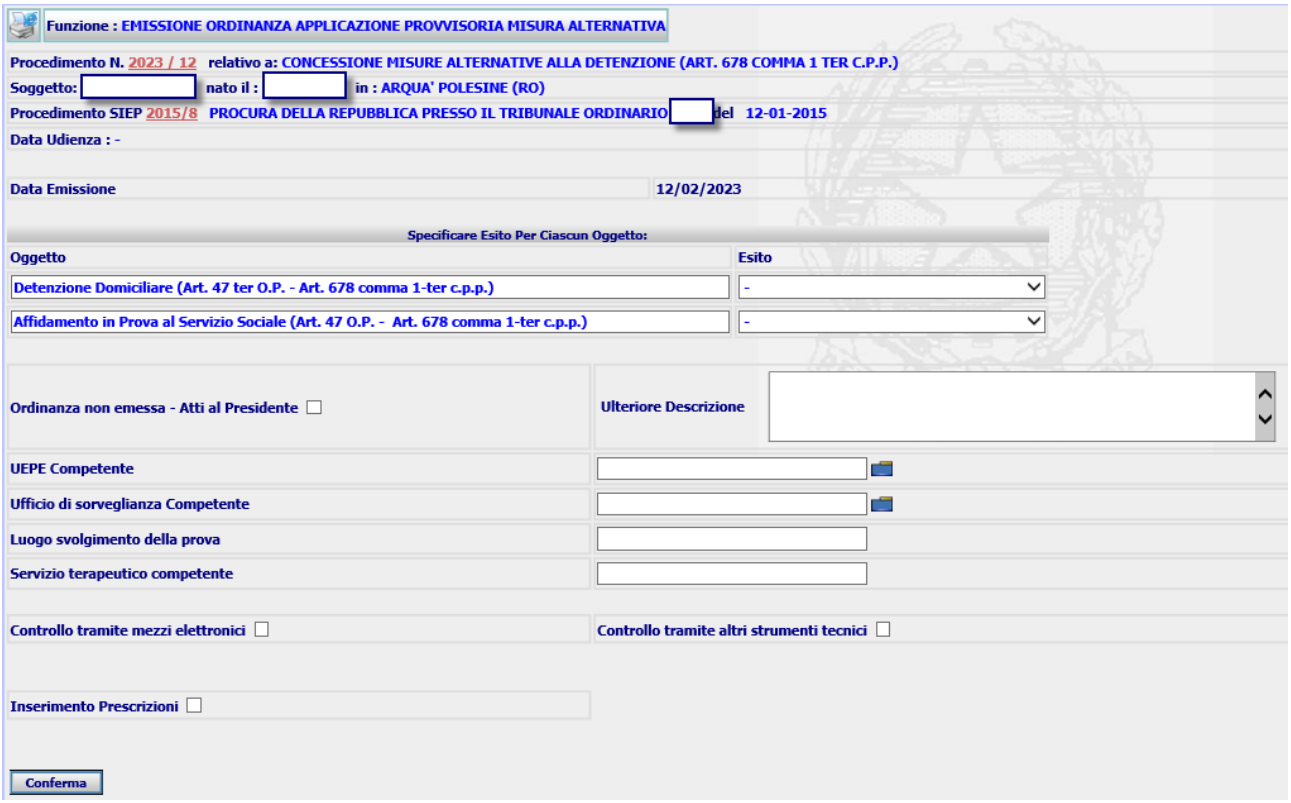


Figura 12: Pagina esiti Ordinanza Provvisoria - (TDS e TDSM)

Gli esiti da prevedere sono quelli consueti, vale a dire "Applica Provvisoriamente", "Rigetta", "NLP", "Inammissibilità" e "Incompetenza".

Il magistrato emette ordinanza solo se Applica provvisoriamente la misura richiesta o, in caso di più misure richieste, ne applica una e si esprime negativamente sulle altre. In questo caso il sistema inserisce in base dati una nuova ordinanza, che dovrà essere validata e depositata. A seguito del deposito lo stato del procedimento sarà impostato a **"Emessa Ordinanza Applicazione provvisoria".** Per questa nuova ordinanza

sarà possibile stampare uno specifico documento, che sarà fornito dall'Amministrazione (SIUS_OR_APPLPROVMA.rtf).

Se si seleziona il check-box "Ordinanza non emessa – restituzione atti al Presidente" il sistema inibisce la compilazione di tutti gli altri campi della form, ad eccezione di "Ulteriore Descrizione", in quanto il sistema non procederà all'emissione di alcuna ordinanza (vedi par. 4.2.3.1).

Caratteristica fondamentale dell'ordinanza del magistrato designato di Applicazione Provvisoria di Misura Alternativa, è la sua **non immediata esecutività.** Ciò significa che a seguito di esito '**Applica Provvisoriamente'**, l'ordinanza successivamente al deposito e relativa validazione, sarà visibile, come già avviene per tutte le altre ordinanze già disponibili nel sistema, lato SIEP, ma non sarà gestibile in quanto non vi sarà disponibile una specifica funzione che ne permetta la gestione in assenza della data di esecutività.

L'ordinanza, depositata, diverrà esecutiva una volta trascorsi 10 giorni senza che venga proposta opposizione e, in virtù di ciò, deve essere prevista la possibilità di annotare, ed evidenziare nella maschera di dettaglio del procedimento SIUS, la data di esecutività della stessa. La descrizione di tale funzionalità è esposta nel 4.2.4.

Nella casistica, invece, in cui venga presentata opposizione, detta opposizione va annotata sul procedimento "provvisorio" utilizzando l'apposita funzione "Impugnazioni/Opposizioni". Per la gestione delle impugnazioni, il procedimento SIUS seguirà il medesimo processo di lavorazione già in essere per il contenuto '**Concessione Misure Alternative Alla Detenzione**' (C001).

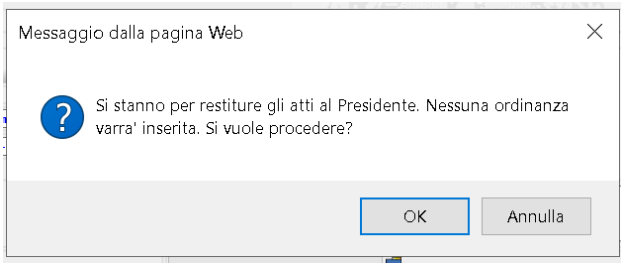
4.2.3.2 Restituzione Atti Al Presidente

Nel caso in cui il magistrato relatore ritenga di non poter applicare alcuna delle misure concedibili, egli dovrà limitarsi a rimettere gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il quale provvederà secondo il tradizionale procedimento ex articolo 678, comma 1 del codice di procedura penale, predisponendo il contraddittorio. Per annotare la restituzione degli atti sarà possibile utilizzare una della seguenti funzionalità:

- Emissione Ordinanza di Applicazione Provvisoria;
- Gestione Restituzione Atti al Presidente.

Nel primo caso l'utente accederà alla funzione descritta al precedente paragrafo, limitandosi a valorizzare la data di emissione e selezionando il check box **Ordinanza non emessa – Atti al Presidente** e a valorizzare eventualmente il campo **Ulteriore Descrizione.**

A seguito della **Conferma** il sistema invierà il seguente messaggio per ulteriore conferma da parte dell'utente di voler procedere alla restituzione degli atti



Dopo l'ulteriore conferma da parte dell'utente il sistema si limiterà ad annotare sul procedimento i dati inseriti e a impostare lo stato del procedimento SIUS a '**Restituiti Atti al Presidente'**.

Nel secondo caso sarà possibile annotare la restituzione degli atti accedendo al Dettaglio Procedimento SIUS e selezionando dalla tool bar la nuova funzione '**Gestione Restituzione Atti al Presidente'**



che, se non è già presente una data di restituzione, presenterà la form per l'Inserimento

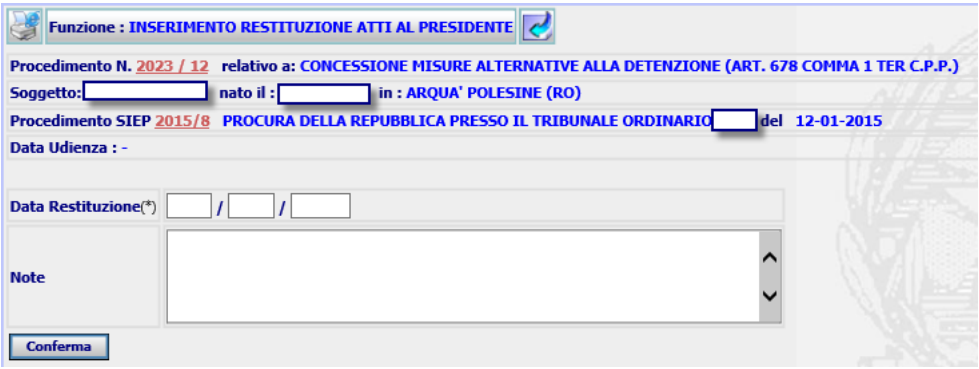


Figura 13: Pagina Inserimento Restituzione Atti al Presidente - (TDS e TDSM)

In cui l'utente dovrà inserire la data di restituzione e le eventuali motivazioni (campo a testo libero). A seguito della conferma il sistema presenterà la form di Dettaglio del Procedimento, in cui risulterà aggiornato lo stato del procedimento e sarà riportata la data di restituzione



Figura 14: Pagina Dettaglio Procedimento SIUS a seguito Restituzione Atti - (TDS e TDSM)

In caso di procedimento in stato di 'Atti Restituiti al Presidente' , selezionando la funzione 'Gestione Restituzione Atti al Presidente', il sistema presenterà il Dettaglio dei dati relativi alla restituzione degli atti presenti nella base dati

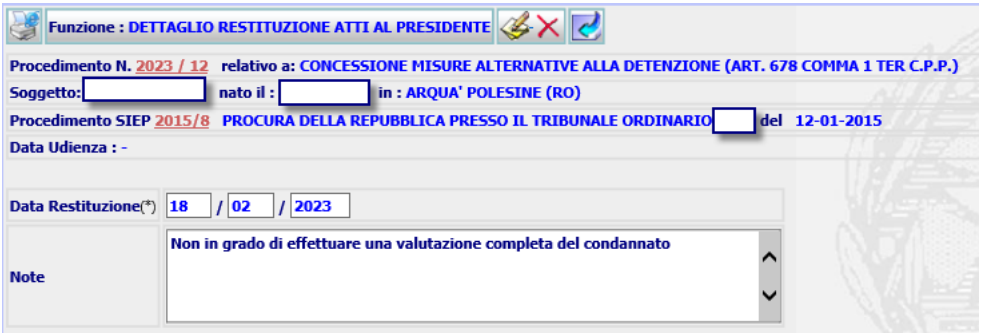


Figura 15: Pagina Dettaglio Restituzione Atti al Presidente - (TDS e TDSM)

da cui sarà possibile selezionare le azioni di Modifica o di Cancellazione.

In caso di cancellazione lo stato del procedimento sarà reimpostato a 'Emesso Decreto Designazione'.

La 'Non Emissione' dell'ordinanza determina comunque la chiusura della fase provvisoria in maniera alternativa rispetto alla ordinaria indicazione degli esiti. La procedura a questo punto segue il suo corso normale con l'apertura del dibattito. Quindi il TDS/TDSM fissa udienza ed emette ordinanza.

4.2.4 REQ-SIE-009-04 TDS/TDSM - Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria

Per la registrazione della data di esecutività si prevede di aggiungere una nuova voce menù da inserire nella combo box presente nella maschera di dettaglio del procedimento SIUS.



Figura 16: Funzione Esecutività Applicazione Provvisoria m.a.

Dal punto di vista funzionale, l'attività di registrazione della data di esecutività dell'ordinanza di applicazione provvisoria si pone a valle dell'emissione dell'ordinanza provvisoria.

Accedendo alla funzione, il sistema, verifica l' esistenza dell'ordinanza di Applicazione Provvisoria, validata,depositata e deposito validato, in caso di non sussistenza delle suddette condizioni, invierà il seguente messaggio



In caso di esito positivo prospetta una nuova pagina in cui deve essere registrata la data di esecutività dell'ordinanza di applicazione provvisoria.

A seguire si mostra un esempio di pagina. Le informazioni da riportare sono:

- Dettaglio procedimento SIUS
- Dettaglio dati Soggetto
- Estremi dell'ordinanza provvisoria di Concessione di Misura Alternativa (art. 678 comma 1 -ter)
- Campo 'Data Esecutività'
- Campo note
- Destinatari (quelli già inseriti nel Deposito Ordinanza)
- Ulteriori destinatari

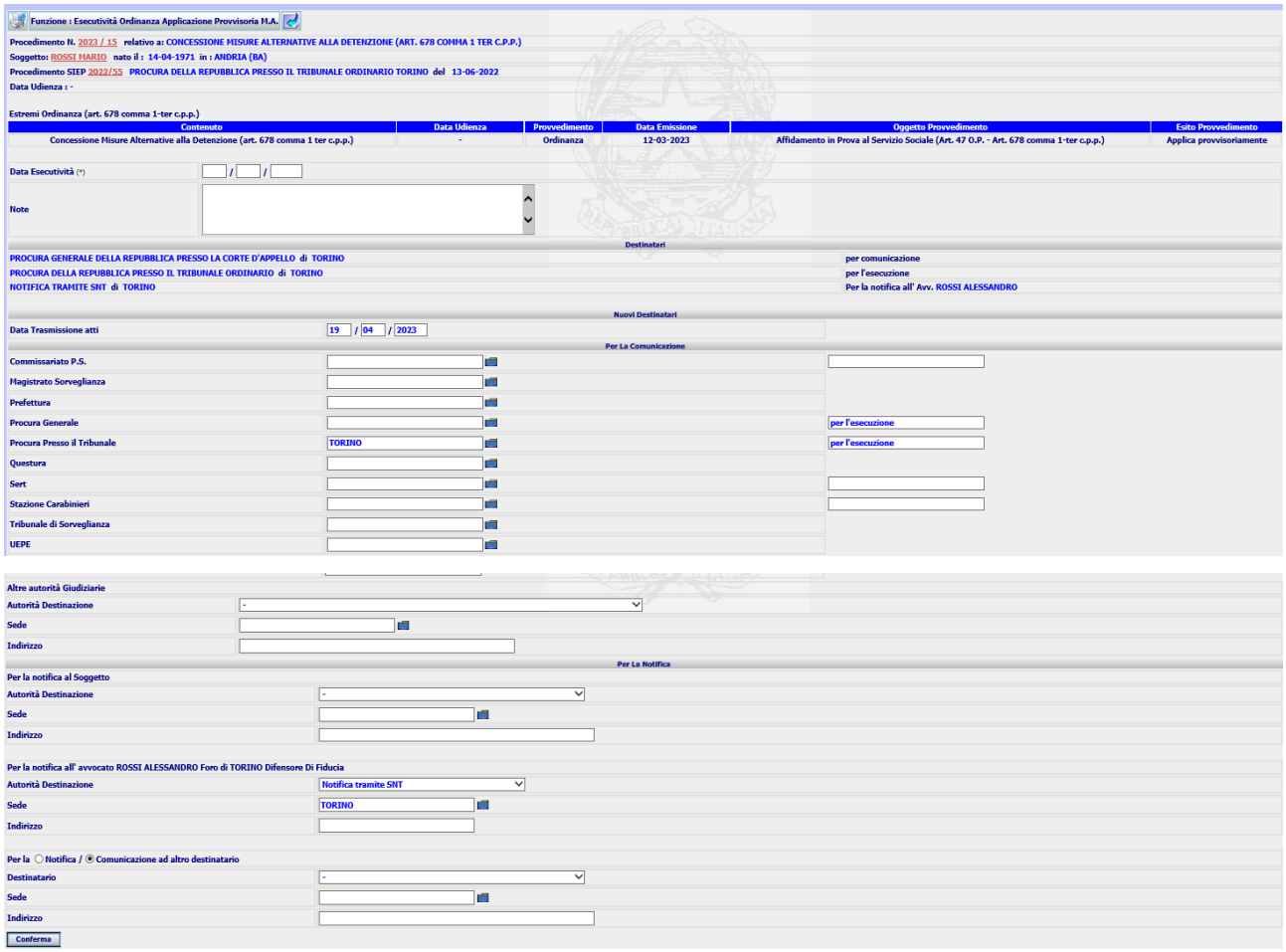
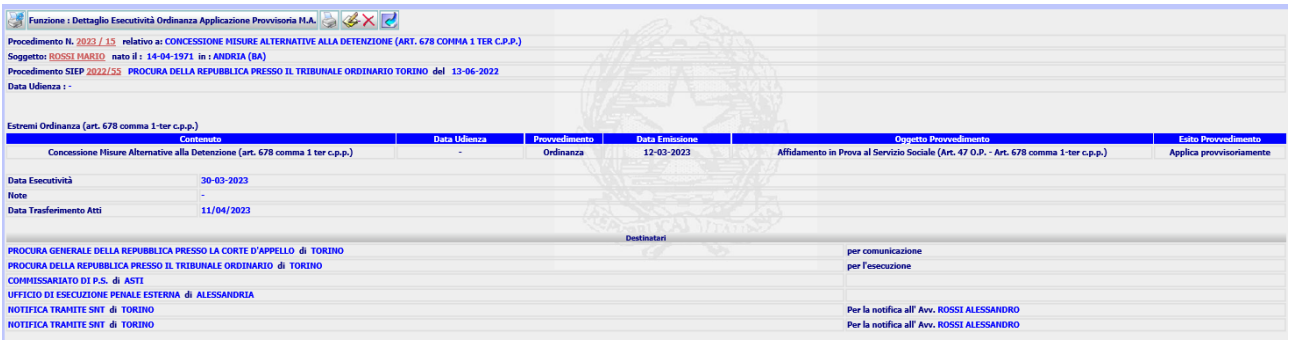


Figura 17: Pagina Registrazione Esecutività - (TDS e TDSM)

I campi editabili sono 'Data Esecutività' e 'note, che a seguito del conferma devono essere registrati nella tabella deposito_ordinanza_pc, data trasmissione e ulteriori destinatari (gli stessi previsti nel deposito ordinanza).

Per la data di esecutività, che è dato obbligatorio da inserire, occorre prevedere, in caso di avvenuta valorizzazione delle date di notifica (operazione non obbligatoria), un controllo che segnali che il valore inserito superi i 10 giorni rispetto alla data dell'ultima notifica. Per una data che superi tale limite, visualizzare un messaggio di avviso sulla pagina con la conferma a procedere comunque con l'inserimento.

A seguito dell'inserimento, il sistema mostrerà una pagina di dettaglio dell'ordinanza di ammissione provvisoria, mostrando anche la data di esecutività inserita, la data trasmissione, gli eventuali destinatari


Funzione : Dettaglio Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria M.A.

Procedimento N. 2023 / 15 relativo a: CONCESSIONE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE (ART. 678 COMMA 1 TER C.P.P.)
Soggetto: ROSSI MARIO nato il : 14-04-1971 in : ANDRIA (BA)
Procedimento SIEP 2022/55 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO TORINO del 13-06-2022
Data Udienza : -

Estremi Ordinanza (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)

Contenuto	Data Udienza	Provvedimento	Data Emissione	Oggetto Provvedimento	Esito Provvedimento
Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	-	Ordinanza	12-03-2023	Affidamento in Prova al Servizio Sociale (Art. 47 O.P. - Art. 678 comma 1-ter c.p.p.)	Applica provvisoriamente

Data Esecutività	30-03-2023
Note	-
Data Trasferimento Atti	11/04/2023

Destinatari

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO di TORINO	per comunicazione
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO	per l'esecuzione
COMMISSARIATO DI P.S. di ASTI	
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA di ALESSANDRIA	
NOTIFICA TRAMITE SNT di TORINO	Per la notifica all' Avv. ROSSI ALESSANDRO
NOTIFICA TRAMITE SNT di TORINO	Per la notifica all' Avv. ROSSI ALESSANDRO

Dalla pagina di dettaglio, deve essere possibile accedere alla funzione di modifica della data di esecutività, inoltre deve essere abilitata la stampa, la validazione e la trasmissione telematica verso la Procura titolare del titolo esecutivo per cui è stata presentata istanza di applicazione di misura alternativa. La stampa deve includere anche una nuova nota di trasmissione del provvedimento contenente, oltre alla data dell'ordinanza e a quella di deposito, anche quella di esecutività. La gestione della 'ricezione' e 'lavorazione' dell'ordinanza di ammissione provvisoria su SIEP è illustrata al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** [REQ-SIE-009-13].

Per quanto riguarda la trasmissione verso la Procura, si ricorda che nell'ambito della stessa BDI l'aggiornamento sul titolo esecutivo avviene automaticamente, per cui non vi è bisogno di alcuna azione aggiuntiva, mentre nel caso di trasmissione verso altra BDI è possibile ritrasmettere l'ordinanza accedendo al Dettaglio Deposito Ordinanza.

La data di esecutività impostata, inoltre, dovrà essere visualizzata nella porzione della maschera di dettaglio del procedimento SIUS dedicata ai provvedimenti, come mostrato nella figura che segue:


Provvedimenti

Data emissione	Tipo	Motivo	Esito	Data Deposito	Data Esecutività	Altre Informazioni	Provv. Validato	Deposito Validato
10-02-2020	DECRETO	AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (ART. 47 O.P. - ART. 678 COMMA 1-TER C.P.P.)	DESIGNAZIONE MAGISTRATO	-	-	-	-	-
10-02-2020	ORDINANZA PROVVISORIA	AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (ART. 47 O.P. - ART. 678 COMMA 1-TER C.P.P.)	APPLICA PROVVISORIAMENTE	-	01-03-2020	-	-	-

Figura 18: Sezione Provvedimenti con Data di Esecutività

La stessa informazione dovrà essere replicata nella pagina di dettaglio provvedimento, che il sistema mostra in corrispondenza del link Provvedimenti.



Funzione : RICERCA PROVVEDIMENTI

Procedimento N. relativo a: CONCESSIONE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Soggetto: nato il : in :
Procedimento SIEP
Data Udienza :

Data emissione	Tipo provvedimento	Motivo provvedimento	Esito provvedimento	Data Deposito	Data Esecutività	Provv. Validato	Deposito Validato	Azioni
18-02-2020	Decreto	Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)	Designazione Magistrato	18-02-2020	-	-	-	
18-02-2020	Ordinanza Provvisoria	Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)	Applica Provvisoriamente		18-02-2020	-	-	

Figura 19: Pagina Dettaglio Provvedimenti con Data di Esecutività

A seguito dell'emissione dell'ordinanza provvisoria e a partire dalla data in cui diviene esecutiva, si possono delineare diverse possibili gestioni operative, tra cui quelle che seguono:

- Il Tribunale di Sorveglianza, conferma senza formalità la decisione del magistrato (REQ-SIES-009-05)
- Incorrere in una revoca dell'ammissione provvisoria, nel caso, ad esempio, di gravi violazioni delle prescrizioni nel corso dell'esecuzione provvisoria.

In questa prima fase di implementazione, illustriamo il dettaglio del primo scenario, ossia la casistica di 'Conferma' da parte del Tribunale della decisione del magistrato designato.
Lo scenario di cui al punto 2 è rinviato alla successiva fase di sviluppo (D.lgs. 123/2018 - FASE 2) cosi come specificato al par.5.2.

4.2.5 REQ-SIE-009-05 TDS/TDSM - Provvedimento di Conferma Ordinanza Applicazione Provvisoria

A seguito dell'emissione dell'ordinanza provvisoria e a partire dalla data in cui diviene esecutiva, il Tribunale, con decisione del collegio, conferma la decisione del Magistrato Designato.

Per proseguire con l'emissione del provvedimento di conferma, l'utente TDS/TDSM, dopo aver fissata una data udienza, deve procedere con la funzione di **emissione ordinanza conferma decisione** sullo stesso procedimento su cui è stata inserita l'ordinanza di applicazione provvisoria della misura (con data esecutività inserita).

In particolare, il requisito in oggetto, REQ-SIE-009-05, va ad estendere quanto già definito al requisito REQ-SIE-009-01 in quanto, per il contenuto "**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)**" e per il contenuto "**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)"** devono essere previsti nuovi oggetti ed un nuovo esito.

Gli oggetti da prevedere sono:

- Conferma appl. provv. Affidamento in Prova al S.S. (Art. 47 O.P. - Art. 678 comma 1-ter c.p.p.)
- Conferma appl. provv. Affidamento in Prova al S.S. (Art. 94 DPR 309/90 - Art. 678 comma 1-ter c.p.p.)
- Conferma appl. provv. Detenzione Domiciliare (Art. 47 ter O.P. - Art. 678 comma 1-ter c.p.p.)
- Conferma appl. provv. Semiliberta' (Art. 50 comma 1 O.P. - Art. 678 comma 1-ter c.p.p.)
- Conferma appl. provv. Sospensione dell'Esecuzione della Pena (Art. 90 DPR 309/90 - Art. 678 comma 1-ter c.p.p.)

mentre l'esito è Conferma Decisione del Magistrato Relatore

Per emettere l'ordinanza bisogna selezionare nel menu Ordinanze

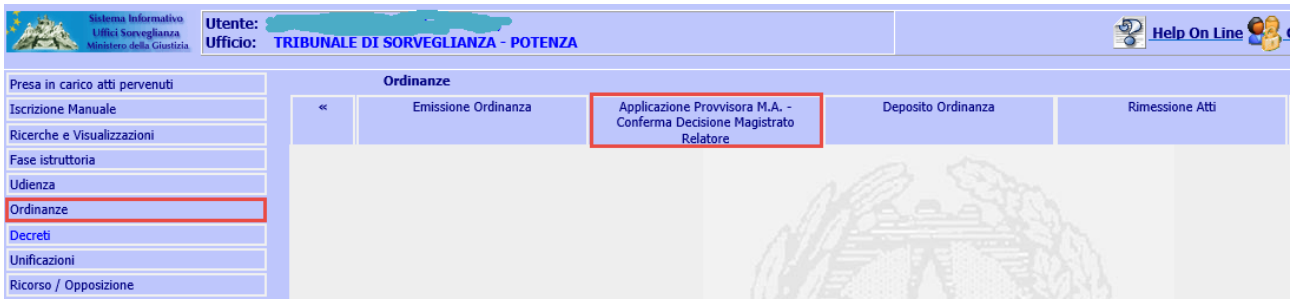


Figura 20: Menù Emissione Ordinanza Provvisoria - (TDS e TDSM)

la funzione 'Applicazione Provvisoria M.A – Conferma Decisione Magistrato Relatore', che presenta il seguente sottomenu:



da cui, selezionando la funzione 'Conferma Decisione Magistrato Relatore' , il sistema, dopo aver controllato che sul procedimento risulti inserita l'ordinanza di applicazione provvisoria, la data di esecutività e la data dell'udienza (in caso di assenza di uno dei 3 dati invierà un messaggio bloccante all'operatore), in particolare:

- in caso di assenza della data di esecutività dell'ordinanza di Applicazione Provvisoria



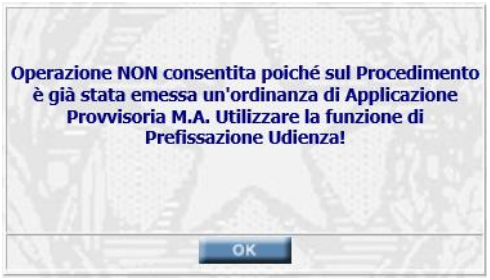
- in caso che l'ordinanza di Applicazione Provvisoria non sia validata o deposita o il deposito non validato



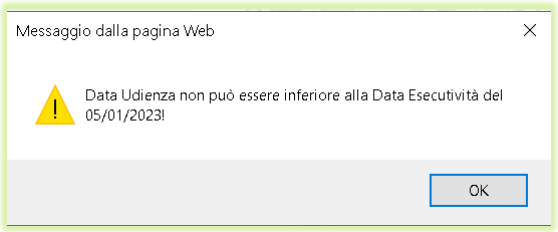
- nel caso che non sia stata prefissata l'udienza



Poiché l'udienza di Conferma è di tipo camerale, per indicare la data di svolgimento bisogna utilizzare la funzione di Prefissazione. Nel caso che l'utente selezioni la funzione di Fissazione udienza, il sistema invierà il seguente messaggio.



Se la data dell'udienza è precedente alla data esecutività il sistema invierà il seguente messaggio



Superati tutti controlli, il sistema presenterà la form per l'inserimento dell'ordinanza

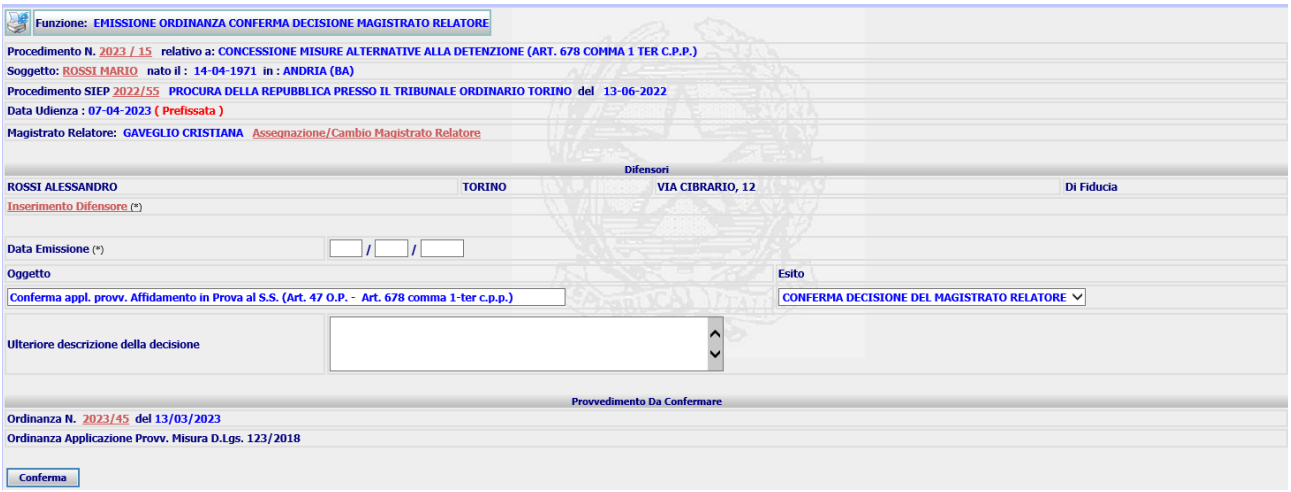


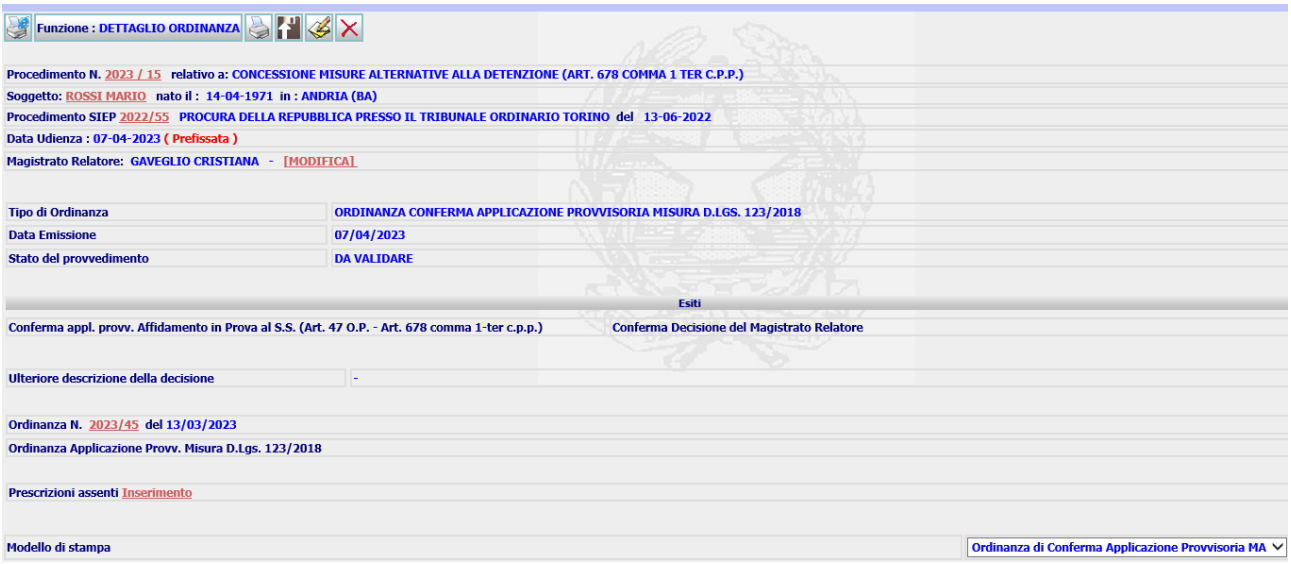
Figura 21: Pagina Emissione Ordinanza di Conferma Decisione Magistrato Relatore

che permette di inserire le seguenti informazioni:

- Data Emissione (dato obbligatorio)
- Eventuale descrizione a testo libero (dato opzionale).

da notare che l'oggetto sarà valorizzato automaticamente dal sistema in base al corrispondente oggetto applicato provvisoriamente con la ordinanza da confermare.

A seguito della Conferma dei dati in maschera, il sistema inserirà nella base dati, oltre ai dati dell'ordinanza, il nuovo oggetto ed il nuovo esito e presenterà la form di Dettaglio



Dopo la validazione dell'ordinanza ed al suo deposito, il procedimento risulterà chiuso, in stato di "Emesso Provvedimento".

Il flusso di lavorazione del procedimento SIUS che abbia il nuovo contenuto 'Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' oppure 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)' ed oggetto 'Conferma Decisione del Magistrato relatore', seguirà quello attualmente in essere per il contenuto '**Concessione Misure Alternative Alla Detenzione**' (C001) con la gestione della modifica, visualizzazione, cancellazione, stampa, validazione e trasmissione. Le pagine di modifica, visualizzazione e la funzione di stampa devono prevedere in aggiunta a quanto ad oggi presente, l'informazione circa il numero e l'anno dell'ordinanza di applicazione provvisoria.

La funzione di trasmissione, deve prevedere l'invio dell'ordinanza di Conferma (Ratifica), verso la Procura titolare del titolo esecutivo per cui è stata presentata istanza di applicazione di misura alternativa.

4.2.5.1 Adeguamento funzione invio/trasmissione ordinanza/decreto di Conferma - SIUS

In merito alla funzione di trasmissione dell'ordinanza di 'Conferma/Ratifica', occorre considerare un ulteriore intervento tecnico - funzionale relativamente all'invio dei dati in formato xml.

Nella creazione del messaggio di scambio, per mezzo delle code jms, in concomitanza dell'invio del provvedimento di 'conferma/ratifica' è necessario 'trasmettere' anche gli estremi dell'ordinanza di applicazione provvisoria.

La gestione della 'ricezione' e 'lavorazione' dell'ordinanza di 'Conferma' su SIEP è illustrata al par.**Errore. L 'origine riferimento non è stata trovata.** [REQ-SIE-009-13].

4.2.6 REQ-SIE-009-06 - REQ-SIE-009-07 (Statistiche Misura Alternativa - art. 678 comma 1-ter c.p.p.))

Per i requisiti in oggetto, per i TDS/TDSM, il sistema SIUS deve prevedere due nuove tipologie di statistiche attinenti a procedimenti SIUS con contenuto 'Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ', per TDS, e con contenuto 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ' per TDSM.

In particolare in corrispondenza del menù 'Statistiche/Monitoraggio' deve essere previsto un nuovo tasto funzione denominato 'Monitoraggio Misure Alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)' così come raffigurato nella figura che segue:

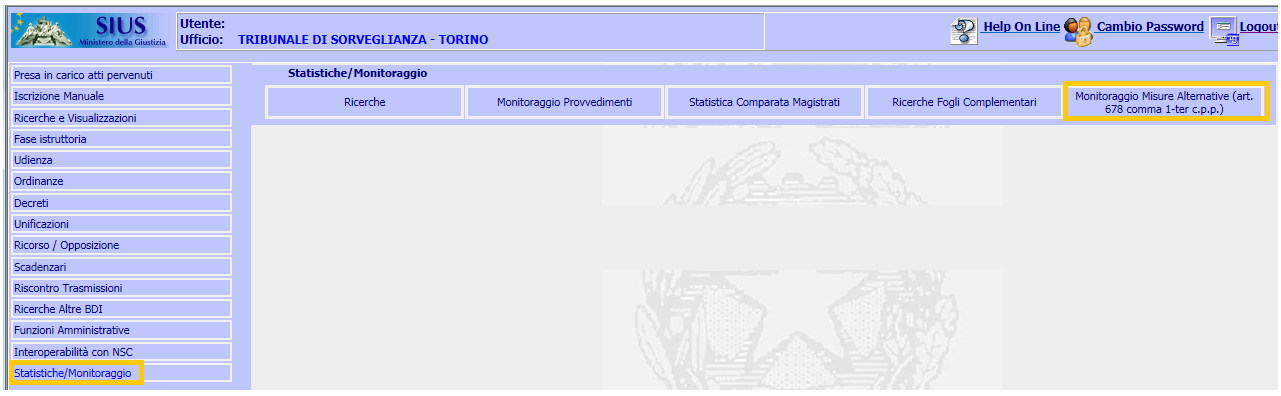


Figura 22: Menù Statistiche TDS/TDSM

Con l'accesso alla funzione, il sistema mostrerà una pagina di ricerca tramite la quale l'utente potrà inserire i dati relativi all'intervallo di tempo o estremi del procedimento da verificare, e sceglie la statistica di interesse.

Le statistiche afferenti ai procedimenti di Misure Alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) saranno, limitatamente a questa prima fase, di cinque tipologie:

- Statistica Procedimenti privi di provvedimenti
- Statistica Ordinanze Non Emesse – Trasmessi atti al Presidente [requisito REQ-SIE-009-06];
- Statistica Ordinanze Non Emesse [requisito REQ-SIE-009-06];
- Statistica Ordinanze Emesse ma prive di data di esecutività;
- Statistica Ordinanze Emesse con data di esecutorietà inserita, ma privi di decisione da parte del Collegio [requisito REQ-SIE-009-07];

Nella fase successiva di sviluppo sarà prevista un'ulteriore statistica che afferisce alle Ordinanze di Revoca di Ammissione Provvisoria misura alternativa – Art. 678 comma 1 ter c.p.p..

A seguire si prospetta una pagina di esempio per la scelta della statistica di interesse:

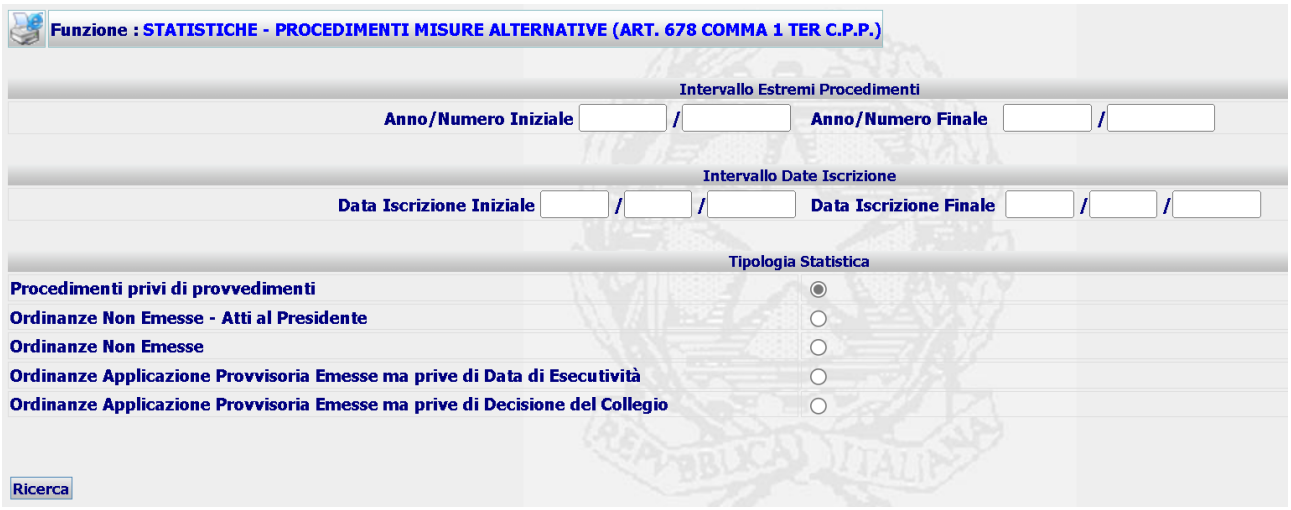


Figura 23: Pagina di Ricerca per Statistiche - (TDS e TDSM)

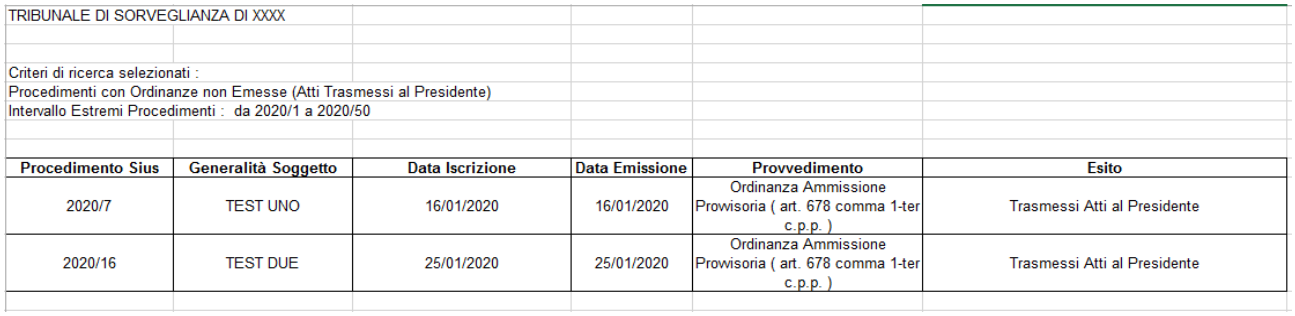
A seguito dell'inserimento dei criteri di interesse, e con la sottomissione dei dati al sistema, sarà generata una pagina di elenco con i procedimenti trovati.

Dalla pagina di elenco l'utente poi avrà la possibilità di visualizzare il dettaglio di ogni singolo procedimento SIUS trovato e di esportare il risultato ottenuto in un file excel.



Figura 24: Pagina Elenco Procedimenti per statistiche - (TDS e TDSM)

Il layout della pagina riportata, in linee generali, sarà il medesimo per tutte le tipologie di statistiche previste. Per quanto riguarda il foglio excel, le informazioni estratte saranno mostrate secondo il seguente formato.



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI XXXX

Criteri di ricerca selezionati :
Procedimenti con Ordinanze non Emesse (Atti Trasmessi al Presidente)
Intervallo Estremi Procedimenti : da 2020/1 a 2020/50

Procedimento Sius	Generalità Soggetto	Data Iscrizione	Data Emissione	Provvedimento	Esito
2020/7	TEST UNO	16/01/2020	16/01/2020	Ordinanza Ammissione Provvisoria (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)	Trasmessi Atti al Presidente
2020/16	TEST DUE	25/01/2020	25/01/2020	Ordinanza Ammissione Provvisoria (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)	Trasmessi Atti al Presidente

Figura 25: esempio foglio excel

Per tutte le statistiche, si fa presente, che le estrazioni faranno riferimento allo stato in cui si trova il fascicolo nel momento di elaborazione della statistica; il totale dei fascicoli conteggiati sarà calcolato e mostrato direttamente a video.

4.2.6.1 REQ-SIE-009-06 TDS/TDSM - Statistica Procedimenti privi di provvedimenti

La statistica in oggetto estrae tutti i procedimenti in stato di iscritto, senza data udienza (anche prefissata) e privi di provvedimenti (decreto/ordinanza).

4.2.6.2 REQ-SIE-009-06 TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Non Emesse (Restituiti Atti al Presidente)

La statistica in oggetto va a recuperare la lista dei procedimenti SIUS iscritti dai TDS con contenuto di '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ' e dai TDSM con contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**' , per i quali risulta valorizzata la DATA_RESTITUZIONE sulla tabella Generale_Procedimento, inserita tramite un'ordinanza di applicazione provvisoria di misura alternativa il cui esito è 'Restituiti Atti al Presidente' o con la funzione Gestione Restituzione Atti al Presidente.

Tali procedimenti sono individuabili anche dallo stato del procedimento che è posto a 'Atti restituiti al Presidente'.

4.2.6.3 REQ-SIE-009-06 TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Non Emesse

Rientrano in questa categoria i procedimenti SIUS iscritti da TDS/TDSM, rispettivamente con contenuto di 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' e 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ', per i quali risulta inserito il decreto di designazione magistrato, ma non sia mai stata emessa ordinanza. Infatti, il magistrato designato qualora ritenga di non poter applicare alcuna misura, non è tenuto ad emettere un'ordinanza di contenuto negativo, ma può semplicemente lasciar decorrere il tempo assegnatogli. Anche quest'ultimi, infatti, 'ritornano' al Presidente del Tribunale Sorveglianza.

4.2.6.4 REQ-SIE-009-06 TDS/TDSM - Statistica Ordinanze emesse ma prive di data esecutività

Rientrano in questa categoria i procedimenti SIUS iscritti da TDS/TDSM, rispettivamente con contenuto di 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' e 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ',per i quali risulta inserita un'ordinanza di applicazione provvisoria di misura alternativa il cui esito è 'Applica provvisoriamente' la misura ma non risulta inserita la data di esecutività.

4.2.6.5 REQ-SIE-009-07 TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Provvisorie Esecutive senza decisione del Collegio

La statistica in oggetto va a recuperare la lista dei procedimenti SIUS iscritti dai TDS con contenuto di '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ' e dai TDSM con contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**' , per i quali risulta inserita un'ordinanza di applicazione provvisoria di misura alternativa il cui esito è 'Applica Provvisoriamente' e la relativa data di esecutività, ma sono privi dell' ordinanza di 'Conferma' da parte del Collegio o comunque una qualsivoglia decisione da parte del Collegio.

Queste ordinanze sono individuabili, oltre che dall'esito dell'ordinanza corrispondente a 'Applica Provvisoriamente ', anche dalla presenza di una data di esecutività inserita in corrispondenza del record di interesse sulla tabella deposito_ordinanza_pc.

Inoltre per il procedimento SIUS da estrarre, non deve esistere un evento che lo lega ad un procedimento SIUS con esito 'Conferma Decisione del Magistrato Relatore'.

I procedimenti di interesse per questa statistica devono essere tutti quelli per i quali è 'mancante' una decisione da parte del Collegio.

Per questa tipologia di statistica, sia nella pagina di elenco che nel relativo foglio Excel, in output deve essere mostrata anche la data di inizio esecutività.

4.2.7 REQ-SIE-009-08 TDS/TDSM (Aggiornamento Statistica Movimento Provvedimenti per Oggetti)

A seguito dei nuovi interventi previsti per la scheda in oggetto, sarà necessario aggiornare le attuali funzioni Statistiche basate sul conteggio per oggetti, in modo da integrare la nuova tipologia di definizione con ordinanza provvisoria emessa dal magistrato designato.

4.2.7.1 Monitoraggio Provvedimenti per Oggetti

Occorrerà intervenire sulla maschera di ricerca della statistica, vedi immagine successiva, per fare in modo che il contenuto '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ', in caso di TDS, oppure '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)** ', per TDSM, appaia nella lista degli oggetti selezionabili.

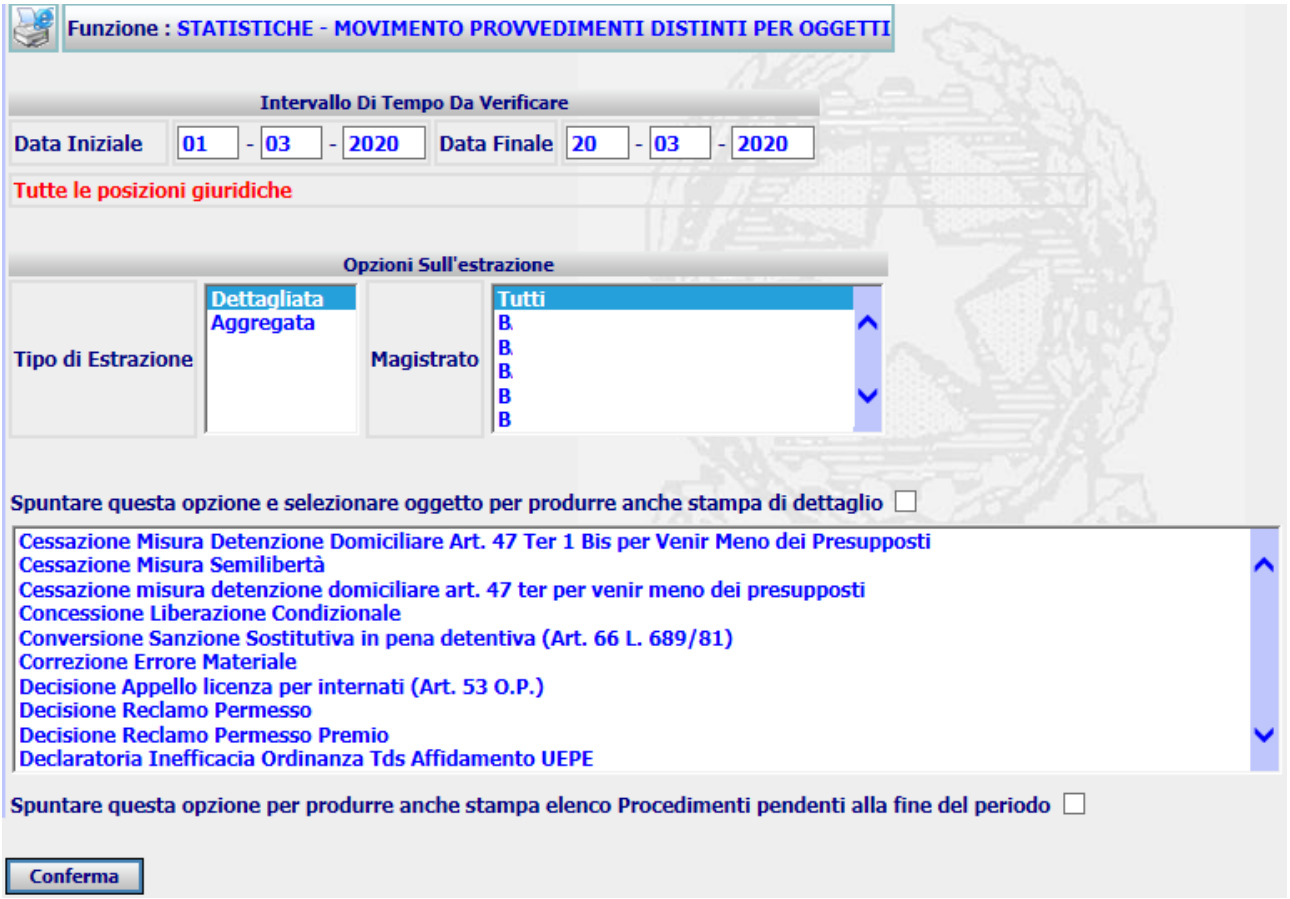


Figura 26: Statistica movimento provvedimenti per Oggetti

Parallelamente gestire la nuova informazione anche sul files Excel che vengono generati a seguito della Conferma della statistica. In particolare sui fogli **Dettaglio**, **Totali per Magistrato** ed **ElencoProc.PerOggetto.** Nel foglio **Dettaglio** verrà aggiunta la nuova colonna Accolti Provvisoriamente per tener conto degli oggetti definiti con l'ordinanza di Applicazione Provvisoria, che saranno conteggiati ai fini dei definiti e dei pendenti fine periodo

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Tel. 011-4327812/011-4327814/011-4327877 - Fax 011-4327834

Statistica del 19/05/2023 relativa al periodo dal 01/01/2020 al 19/05/2023

CONTENUTO	OGGETTO	Pendenti Inizio Periodo	Soprawenuti	Accolti	Accolti Provvisoriamente	Rigettati	Inammissibilita'	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo
S90	Dichiarazione Estinzione art. 93 C.1. T.U	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S90	Revoca Sospensione Pena per ex art. 93/2 DPR 309/90	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S90	Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
RINVIO	Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
RINVIO	Differimento Pena facoltativo attesa grazia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RINVIO	Differimento Pena facoltativo grave infermità	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
RINVIO	Differimento Pena facoltativo maternità	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
RINVIO	Differimento Pena obbligatorio nei confronti di donna incinta	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
RINVIO	Differimento Pena obbligatorio nei confronti di madre infante di età inferiore ad anni uno	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
RINVIO	Differimento Pena obbligatorio nei confronti di persona affetta da malattia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RINVIO	Revoca Differimento Pena Obbligatorio nei Confronti di Madre Infante di Eta' Inferiore Ad Anni Uno	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RIAB	Revoca Riabilitazione	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
RIAB	Riabilitazione	510	4	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	510
REAP	Appello Contro Sentenza Giudice di Merito	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
REAP	Appello avverso revoca periodo licenza	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Figura 27: Statistica movimento provvedimenti per Oggetti - Dettaglio

Analogamente si interverrà nel foglio **Totali per Magistrato**

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Tel. 011-4327812/011-4327814/011-4327877 - Fax 011-4327834

Statistica del 19/05/2023 relativa al periodo dal 01/01/2020 al 19/05/2023

Magistrato	Pendenti Inizio Periodo	Soprawenuti	Accolti	Accolti Provvisoriamente	Rigettati	Inammissibilita'	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo
TOSCANO GIULIO	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
DI BENEDETTO ALESSANDRO	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
COCILOVO GIUSEPPE	144	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	149
BASCHERI ANDREA	4	28	9	2	4	1	0	0	0	0	0	0	16
VIGNERA GIUSEPPE	110	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
MERCONE MARIO	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
VIGLINO MARCO	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875

Figura 28: Statistica movimento provvedimenti per Oggetti – Totali per Magistrato

Nel foglio **ElencoProc.PerOggetto** si interverrà per estrarre i procedimenti relativi ai nuovi oggetti, anche in assenza dell'ordinanza di Conferma dell'applicazione provvisoria da parte del collegio, catalogarli come definiti in presenza della sola applicazione provvisoria e distinguerli da quelli definiti con rito ordinario

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Tel. 011-4327812/011-4327814/011-4327877 - Fax 011-4327834

Statistica del 19/05/2023 relativa al periodo dal 01/01/2020 al 10/05/2023
Elenco procedimenti relativi ad oggetto: Affidamento in Prova al Servizio Sociale (Art. 47 O.P. - Art. 678 comma 1-ter c.p.p.)

Procedimento	Data di Iscrizione	Data di Definizione	Data di Deposito	Provvedimento	Pendente Inizio Periodo	Sopravvenuto	Definito	Pendente Fine Periodo	
2015/23	05/01/2015	-	-	-	no	si	no	si	
2015/63	08/01/2015	-	-	-	no	si	no	si	
2015/1988	31/03/2015	-	-	-	no	si	no	si	
2015/5761	10/10/2015	-	-	-	no	si	no	si	
2020/21	20/10/2020	-	-	-	no	si	no	si	
2020/22	22/10/2020	-	21/10/2020	Ordinanza	no	si	si : Accolto	no	ord. rito ordinario
2022/127	08/11/2022	-	-	-	no	si	no	si	
2022/131	15/11/2022	-	04/01/2023	Ordinanza	no	si	si : Applicato Provvisoriamente	no	ord. appl.provvisoria
2022/133	17/11/2022	-	24/11/2022	Ordinanza	no	si	si : Applicato Provvisoriamente	no	

Figura 29: Elenco procedimenti per oggetto

4.2.7.2 Statistica Comparata Magistrati

La funzione sarà aggiornata per aggiungere il conteggio degli oggetti definiti con ordinanza di applicazione provvisoria della misura e tenerne conto nel calcolo dei procedimenti definiti e dei pendenti a fine periodo. A tal fine sarà aggiunta alla form che presenta il risultato dell'elaborazione la nuova colonna Accolti Provvisoriamente

Funzione : STATISTICA COMPARATA MAGISTRATI PER SPECIFICI OGGETTI

Periodo dal 01-01-2020 al 10-05-2023

Magistrato	Pendenti Inizio Periodo	Sopravvenuti	Accolti	Accolti Provvisoriamente	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per Errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo
BANO MANUELA	0	11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5
BASCHERI ANDREA	0	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
BURZIO GIUSEPPE	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Totale complessivo	0	20	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10

Oggetti Selezionati

Affidamento in Prova al Servizio Sociale (Art. 47 O.P. - Art. 678 comma 1-ter c.p.p.)

Figura 30: Statistica Comparta Magistrati (Videata)

Analogamente si è interverrà nel foglio excel, che è possibile generare dalla precedente form

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Tel. 011-4327812/011-4327814/011-4327877 - Fax 011-4327834

Statistica comparata dei Magistrati del 19/05/2023 dal 01/01/2020 al 10/05/2023 per specifici oggetti.

Magistrato	Pendenti Inizio Periodo	Sopravvenuti	Accolti	Accolti Provvisoriament	Rigettati	Inammissibilità	NLPINDP	Incompetenza	Iscritti per Errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo
BANO MANUELA	0	11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5
BASCHERI ANDREA	0	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
BURZIO GIUSEPPE	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTALI	0	20	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10

Figura 31: Statistica Comparta Magistrati (file excel)

4.2.8 REQ-SIE-009-09 TDS/TDSM Modifica pagina richiesta atti istruttori

Per gli UDS, UDSM, TDS e TDSM, con il requisito in oggetto si chiede di intervenire sulla pagina di inserimento della richiesta di alcuni atti istruttori. La funzione è raggiungibile dal menù Fase istruttoria » Richiesta Atti, e gli atti istruttori interessati dalla modifica sono:

1) Accertamento progr. terapeutico
2) Certificato Carichi Pendenti
3) Conferma disponibilità SER.T
4) Cumulo
5) Estratto/Copia Provvedimento
6) Idoneità progr. terapeutico
7) Informazioni art. 47 - 4c.
8) Informazioni detenzione domiciliare
9) Informazioni su attività lavorativa
10) InformazioniPS per 47-47 Ter-50- 30 Ter
11) Ordin/decr. altro TdS/UdS
12) Relazione sanitaria
13) Relazione CSSA
14) Sentenza Integrale
15) Verifica condotta progr. Ser.T

16) Visita medica
17) Altre Istruttorie

Nello specifico, nella pagina di inserimento della richiesta di ognuno di questi atti istruttori, deve essere previsto un nuovo campo ckeckbox, selezionando il quale deve essere mostrata una sezione ove indicare la data di restituzione dell'atto.

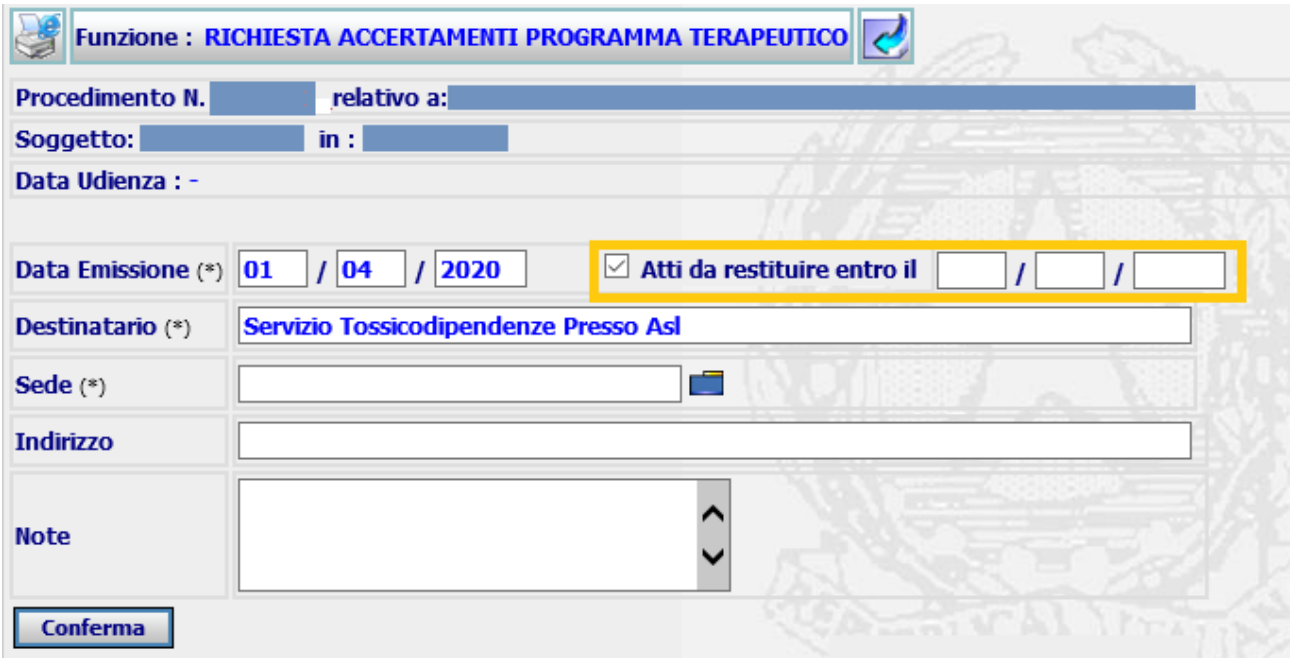


Figura 32: Pagina Richiesta Atti Istruttori

In fase di conferma, l'informazione aggiuntiva deve essere registrata nella tabella EVENTO, come esplicitato al par. 4.6.9. A tal fine sarà aggiunta la nuova colonna DATA_RESTITUZIONE_AI.

I dati inseriti devono inoltre essere riportati nella pagina di dettaglio della richiesta così come mostrato nella pagina che segue:

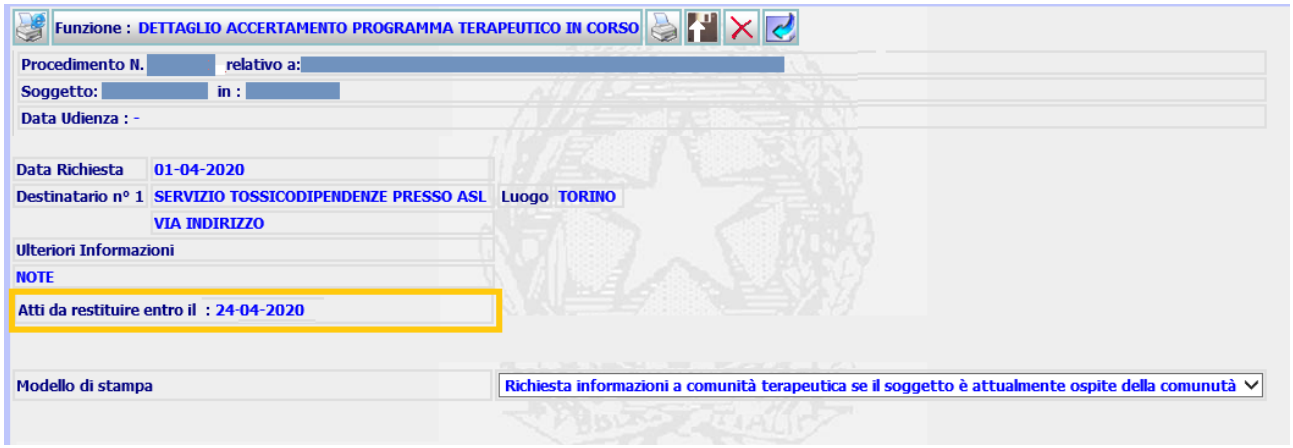


Figura 33: Dettaglio Richiesta Atti Istruttori

La data di restituzione dell'atto, più recente, già valorizzata in una delle sopra elencate richieste, deve essere riproposta (precompilata) nelle maschere delle successive richieste, con possibilità di essere modificata.

Inoltre sul documento di stampa del modulo di richiesta, deve essere riportata l'informazione registrata, ossia la data entro cui deve essere restituito l'atto istruttorio prevedendo, su ogni template una frase ad 'hoc'.

A tal proposito sarà necessario intervenire in modifica sui seguenti template:

- SIUS_IS_ACCERTPROGTERAPEUT.rtf
- SIUS_IS_CERCARICHIPENDENTI.rtf
- SIUS_IS_CONFERMDISPONISERT.rtf
- SIUS_IS_CUMULO.rtf
- SIUS_IS_ESTRATTOSENTENZA.rtf
- SIUS_IS_IDONEIPROGCOMTERAP.rtf
- SIUS_IS_INFORMAZIONART474C.rtf
- SIUS_IS_CONCEDETENZDOMICIL.rtf
- SIUS_IS_INFORATTIVITALAVORATIVA.rtf
- SIUS_IS_PSPERART47E5030TER.rtf
- SIUS_IS_ORDINEDECRETDSUDS.rtf
- SIUS_IS_RELAZIONESANITARIA.rtf
- SIUS_IS_RELAZIONECSSA.rtf

- SIUS_IS_SENTENZAINTEGRALE.rtf
- SIUS_IS_VERIFICONDPROGSERT.rtf
- SIUS_IS_VISITAMEDICA.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO1.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO2.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO3.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO4.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO5.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO6.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO7.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO8.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO9.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO10.rtf

Si riporta un esempio di frase da aggiungere su ogni singolo template:

N. SIUS XXXX/YYYYY - TDS TORINO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

VIA BOLOGNA, 47 - 10152 - TORINO

Tel. 011-4327812/011-4327814/011-4327877 - Fax - 011-4327834

TORINO, 04-04-2020

Servizio Tossicodipendenze Presso Asl - PINEROLO

INFORMAZIONI COMUNITA'

N. 2016/6 Declaratoria Estinzione della Pena

relativo a: **XXX CCCCC**
luogo di nascita: PETROSANI(ROMANIA)
data di nascita: 17-10-1982

residente in : in via Boccardo n. 26 bis TORINO

Al fine eventuale concessione beneficio affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 T.U. 309/90) pregasi comunicare con cortese urgenza se il soggetto sotto generalizzato sia attualmente ospite di codesta Comunità o se segua (o abbia seguito) programma terapeutico.

In caso positivo, pregasi far pervenire:

- ❑ Certificazione di tossicodipendenza relativa al nominato di cui sopra rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
- ❑ Copia del programma terapeutico concordato con l'interessato, con l'attestazione di idoneità della U.S.L. competente.
- ❑ Relazione sull'andamento del piano terapeutico di recupero.

Si chiede di restituire l'atto richiesto entro il giorno 28-05-2020

Rispondere stesso mezzo al nr. fax : 011-4327834

Figura 34: Esempio template atto istruttorio

4.2.9 REQ-SIE-009-10 TDS/TDSM Statistica Atti Istruttori con Data Restituzione

Per i TDS e TDSM, con il requisito in oggetto si chiede di integrare nel menù di **Statistiche/Monitoraggio » Ricerche** una nuova tipologia di ricerca **'Atti istruttori con data restituzione'**.

Nella pagina a cui si accede dal menù su indicato, deve essere aggiunto un nuovo tasto funzione così come mostrato nella figura che segue:

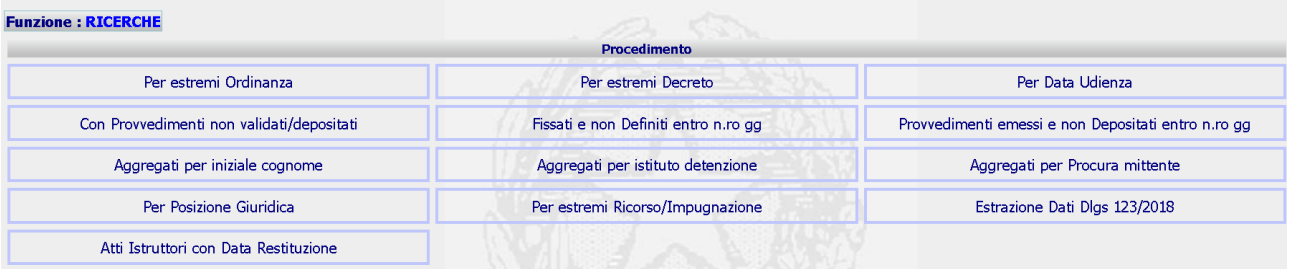


Figura 35: Funzione Ricerca Atti Istruttori con data restituzione

Il tasto da introdurre, sarà il punto di accesso alla nuova ricerca da implementare la quale si occuperà di recuperare e conteggiare quali siano i procedimenti SIUS per i quali sia stata fatta richiesta di un atto istruttorio e per la quale richiesta è stata inserita una data di restituzione. Il totale dei fascicoli conteggiati sarà calcolato e mostrato direttamente a video.

L'accesso alla funzione mostrerà una pagina di ricerca in cui immettere i dati per avviare la statistica di interesse.

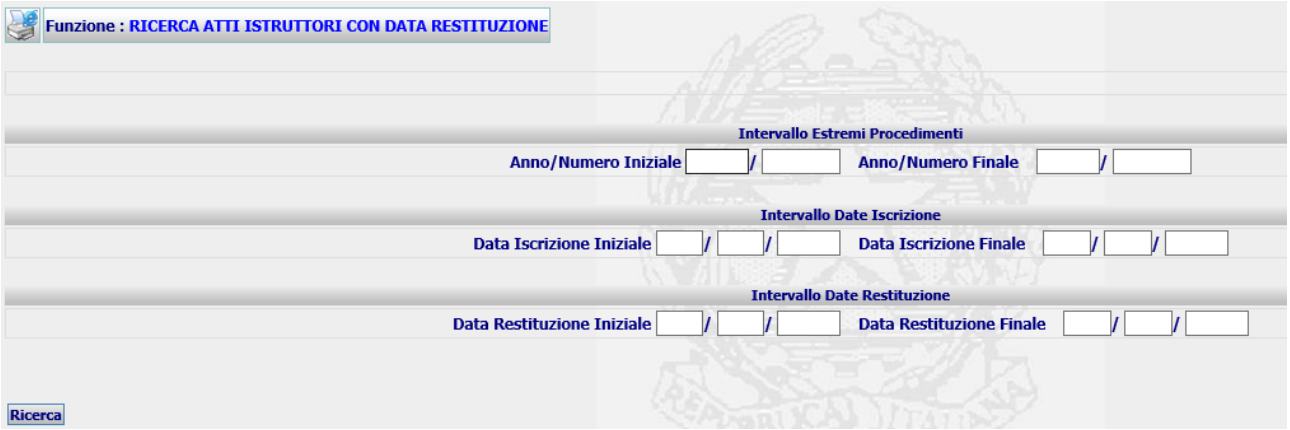


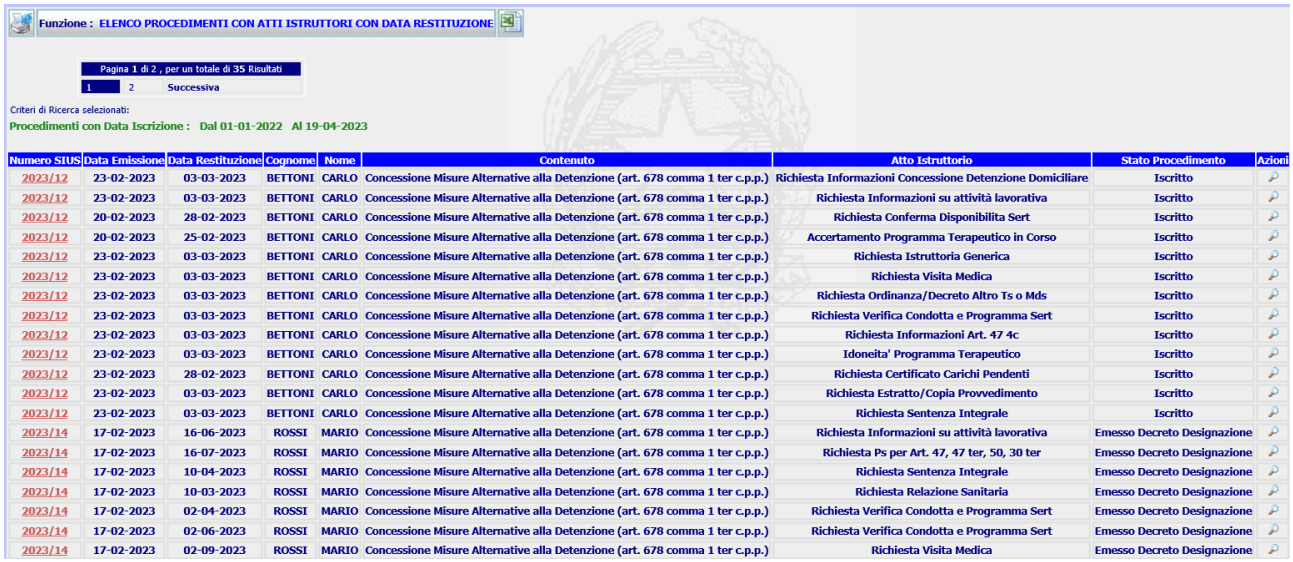
Figura 36: Pagina ricerca Atti Istruttori con data restituzione

I possibili criteri di ricerca saranno:

- Intervallo Estremi Procedimenti
- Intervallo Date Iscrizione
- Intervallo Date di Restituzione

Con il tasto 'Ricerca' sarà attivata la funzione di estrazione dati che va a recuperare gli estremi del procedimento SIUS, la data emissione della richiesta istruttoria, la data restituzione, cognome e nome del soggetto, contenuto del procedimento, il tipo di atto istruttorio richiesto e lo stato del procedimento.

Le informazioni recuperate devono essere mostrate in una pagina di elenco ed inoltre deve essere prevista la funzione di export in formato excel dei risultati ottenuti.



Funzione : ELENCO PROCEDIMENTI CON ATTI ISTRUTTORI CON DATA RESTITUZIONE

Pagina 1 di 2 , per un totale di 35 Risultati

1 2 Successiva

Criteri di Ricerca selezionati:

Procedimenti con Data Iscrizione : Dal 01-01-2022 Al 19-04-2023

Numero SIUS	Data Emissione	Data Restituzione	Cognome	Nome	Contenuto	Atto Istruttorio	Stato Procedimento	Azioni
2023/12	23-02-2023	03-03-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Informazioni Concessione Detenzione Domiciliare	Iscritto	
2023/12	23-02-2023	03-03-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Informazioni su attività lavorativa	Iscritto	
2023/12	20-02-2023	28-02-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Conferma Disponibilita Sert	Iscritto	
2023/12	20-02-2023	25-02-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Accertamento Programma Terapeutico in Corso	Iscritto	
2023/12	23-02-2023	03-03-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Istruttoria Generica	Iscritto	
2023/12	23-02-2023	03-03-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Visita Medica	Iscritto	
2023/12	23-02-2023	03-03-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Ordinanza/Decreto Altro Ts o Mds	Iscritto	
2023/12	23-02-2023	03-03-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Verifica Condotta e Programma Sert	Iscritto	
2023/12	23-02-2023	03-03-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Informazioni Art. 47 4c	Iscritto	
2023/12	23-02-2023	03-03-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Idoneita' Programma Terapeutico	Iscritto	
2023/12	23-02-2023	28-02-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Certificato Carichi Pendenti	Iscritto	
2023/12	23-02-2023	03-03-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Estratto/Copia Provvedimento	Iscritto	
2023/12	23-02-2023	03-03-2023	BETTONI	CARLO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Sentenza Integrale	Iscritto	
2023/14	17-02-2023	16-06-2023	ROSSI	MARIO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Informazioni su attività lavorativa	Emesso Decreto Designazione	
2023/14	17-02-2023	16-07-2023	ROSSI	MARIO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Ps per Art. 47, 47 ter, 50, 30 ter	Emesso Decreto Designazione	
2023/14	17-02-2023	10-04-2023	ROSSI	MARIO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Sentenza Integrale	Emesso Decreto Designazione	
2023/14	17-02-2023	10-03-2023	ROSSI	MARIO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Relazione Sanitaria	Emesso Decreto Designazione	
2023/14	17-02-2023	02-04-2023	ROSSI	MARIO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Verifica Condotta e Programma Sert	Emesso Decreto Designazione	
2023/14	17-02-2023	02-06-2023	ROSSI	MARIO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Verifica Condotta e Programma Sert	Emesso Decreto Designazione	
2023/14	17-02-2023	02-09-2023	ROSSI	MARIO	Concessione Misure Alternative alla Detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)	Richiesta Visita Medica	Emesso Decreto Designazione	

Figura 37: Elenco procedimenti con atti istruttori con data restituzione

Dalla pagina di elenco, l'utente potrà accedere al dettaglio del procedimento SIUS utilizzando il link posto in corrispondenza del Numero/Anno SIUS.

4.2.10 REQ-SIE-009-11 (UDS/UDSM – TDS/TDSM Integrazione Lista Mittenti)

«Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure). - 1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonché' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ***ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento****.».*

Secondo quando disposto all'art. 7 comma 1 lettera b) del D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, nell'attuale maschera di iscrizione dei procedimenti SIUS, è necessario integrare le voci presenti in combo 'Mittente' con una nuova voce denominata '**Gruppo di Osservazione e Trattamento'**. Verificare che la modifica sia valida da tutti i punti di accesso alla pagina. (Es: Iscrizione da procedimento SIEP e Iscrizione da Soggetto).

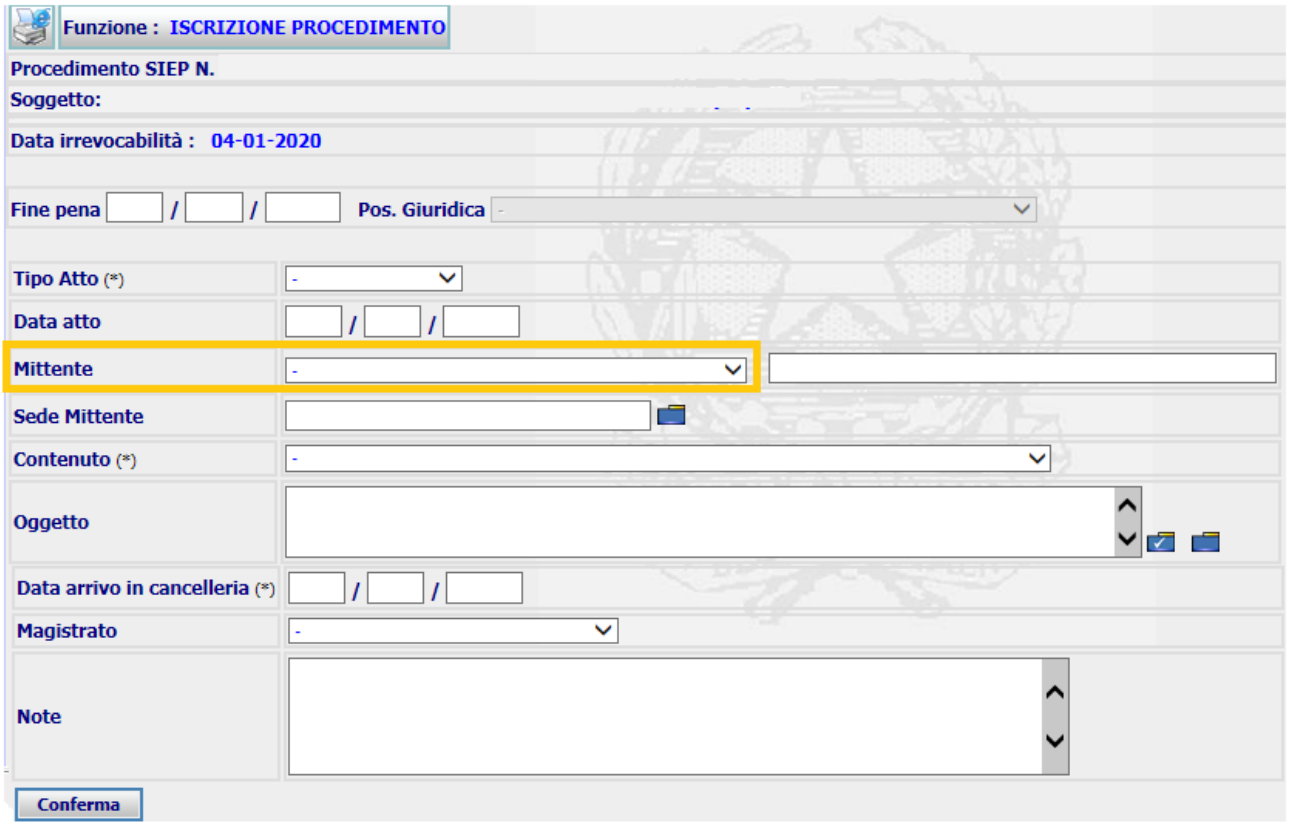


Figura 38: Pagina iscrizione Procedimento SIUS

4.3 Gestione dei Template – Sottosistema SIUS

Con lo scopo di facilitare l'individuazione degli interventi affini al 'modulo' dei template, per ogni requisito si esplicita la necessità di creazione di nuovi template o alla modifica di template già esistenti.

REQ-SIE-009-01 TDS/TDSM - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)

- Per provvedimenti con contenuto di Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) che seguono, per varie ipotesi il 'rito ordinario', saranno agganciati i templati ad oggi già presenti a sistema per le ordinanze di 'Affidamento in Prova', 'Semilibertà, 'Detenzione Domiciliare e 'Sospensione Pena';

REQ-SIE-009-02 TDS/TDSM - Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione

- Creazione di un nuovo template per 'Decreto di Designazione' da agganciare alla stampa del dettaglio del decreto;
- Integrazione di informazioni su template di stampa fascicolo (SIUS_ST_STAMPAFASCICOLO.rtf) per visualizzare il magistrato designato;

REQ-SIE-009-03 TDS/TDSM - Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria

- Creazione di un nuovo template per 'Ordinanza di Ammissione Provvisoria' per Affidamento al Servizio Sociale
- Creazione di un nuovo template per 'Ordinanza di Ammissione Provvisoria' per Detenzione Domiciliare
- Creazione di un nuovo template per 'Ordinanza di Ammissione Provvisoria' per Semilibertà
- Creazione di un nuovo template per 'Ordinanza di Ammissione Provvisoria' per Sospensione Esecuzione Pena

REQ-SIE-009-04 TDS/TDSM - Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria

- Intervenire sui template di cui al REQ-SIE-009-03, prevedendo la stampa della data di esecutività inserita a sistema.
- Integrazione di informazioni sul template di stampa fascicolo (SIUS_ST_STAMPAFASCICOLO.rtf) per visualizzare la data di esecutività.

REQ-SIE-009-05 TDS/TDSM - Provvedimento di Conferma Ordinanza Applicazione Provvisoria

- Creazione di un nuovo template per ordinanza di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente all' Affidamento al Servizio Sociale

- Creazione di un nuovo template per decreto di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente all' Affidamento al Servizio Sociale
- Creazione di un nuovo template per ordinanza di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Detenzione Domiciliare;
- Creazione di un nuovo template per decreto di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Detenzione Domiciliare;
- Creazione di un nuovo template per ordinanza di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Semilibertà;
- Creazione di un nuovo template per decreto di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Semilibertà;
- Creazione di un nuovo template per ordinanza di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Sospensione dell'Esecuzione della Pena;
- Creazione di un nuovo template per decreto di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Sospensione dell'Esecuzione della Pena;
- Integrazione di informazioni su template di stampa fascicolo (SIUS_ST_STAMPAFASCICOLO.rtf) per visualizzare la decisione di conferma.

REQ-SIE-009-09 TDS/TDSM Modifica pagina richiesta atti istruttori

Per questo requisito si rimanda al par. 4.2.8, dove esiste già un elenco completo dii template da modificare.

Ci si riserva, in ogni caso, la possibilità di dover intervenire per ulteriori integrazioni.

Inoltre ci si riserva di verificare, in fase di realizzazione della MEV, la necessità di creare nuovi template piuttosto che intervenire, utilizzando delle variabili ad hoc, sui template già esistenti.

4.4 Moduli sw

L'intervento software riguarderà il progetto SIES. In particolare per quanto attiene a questa prima fase, le classi coinvolte saranno relative soprattutto ai package java relativi a sius e siep.

Il pacchetto interessato è, in ogni caso, il sies.war.

4.5 Interfacce utente

Le interfacce utente sono state esplicitate nella descrizione dell'intervento per ogni singolo requisito.

4.6 Basi dati

Nel seguente paragrafo sono elencate le attività inerenti alla banca dati per ogni requisito individuato ai paragrafi precedenti.

4.6.1 Base Dati - REQ-SIE-009-01 TDS - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e TDSM - Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)

Per censire i due nuovi contenuti, nella tabella **cg_ref_codes**, devono essere aggiunti due nuovi valori per il dominio OGGETTO_PROCEDIMENTO.

Sempre nella tabella **cg_ref_codes**, devono essere mappati gli oggetti relativi ai nuovi contenuti, prevedendo dei nuovi record per il dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO.

Sempre nella tabella **cg_ref_codes**, devono essere mappati gli esiti relativi ai nuovi contenuti, prevedendo dei nuovi record per i domini ESITO_TENORE ed ESITO_PROVVEDIMENTO.

4.6.2 Base Dati - REQ-SIE-009-02 (TDS/TDSM - Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione)

Per censire la nuova funzione (Decreto Presidenziale di Designazione) occorre registrare l'informazione sulle seguenti tabelle:

- ✓ funzione
- ✓ funzione_profilo
- ✓ relazione_funzioni

In fase di iscrizione del Decreto, il sistema registra i dati nella tabella DEPOSITO_DECRETO, EVENTO e TENORE

La tabella DEPOSITO_DECRETO deve prevedere dei nuove colonne per registrare la data di Termine o il numero giorni entro cui Emettere l'ordinanza di Applicazione Provvisoria (DATA_TERMINE_EMISSIONE, NUM_GIORNI_TERMINE_EMISSIONE).

Per censire il nuovo stato procedimento, nella tabella **cg_ref_codes**, deve essere aggiunto un nuovo valore per il dominio STATO_FASCICOLO (22, Emesso Decreto Designazione).

Per censire il nuovo esito, nella tabella **cg_ref_codes**, deve essere aggiunto un nuovo valore per il domini0 ESITO_PROVVEDIMENTO (0610, Designa Magistrato art. 678 1-ter).

Per censire il nuovo stato procedimento, nella tabella **cg_ref_codes**, deve essere aggiunto un nuovo valore per il dominio TIPO_DECRETO (Decreto Designazione).

Per la registrazione del nuovo template da associare al decreto di designazione magistrato, occorre prevedere un nuovo record nella tabella **TEMPLATE.**

4.6.3 Base Dati - REQ-SIE-009-03 (TDS/TDSM - Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria/Restituzione Atti al Presidente)

Per censire la nuova funzione (Ordinanza Applicazione Provvisoria M.A.) occorre registrare l'informazione sulle seguenti tabelle:

- ✓ funzione
- ✓ funzione_profilo
- ✓ relazione_funzioni

Prevedere una nuova Tipologia Ordinanza: ordinanza provvisoria

Per la creazione della nuova tipologia di ordinanza (ordinanza provvisoria), censire il dato nella tabella **cg_ref_codes**, nella quale deve essere aggiunto un nuovo valore per il dominio TIPO_ATTO.

Aggiungere nuove colonne in tabella **GENERALE_PROCEDIMENTO** per gestire la data 'Atti trasmessi al Presidente' e le eventuali note (DATA_RESTITUZIONE, DESCR_RESTITUZIONE).

Per censire il nuovo stato procedimento, nella tabella **cg_ref_codes**, devono essere aggiunti due nuovi valori per il dominio STATO_FASCICOLO ('23, Restituiti Atti al Presidente', '24, Emessa Ordinanza Applicazione Provvisoria').

Per la registrazione i nuovi template da associare alle ordinanze di Applicazione Provvisoria, occorre prevedere nuovi record nella tabella **template.**

4.6.4 Base Dati - REQ-SIE-009-04 (TDS/TDSM - Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria)

Per censire la nuova funzione (Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria) occorre registrare l'informazione sulle seguenti tabelle:

- ✓ funzione
- ✓ funzione_profilo
- ✓ relazione_funzioni

Aggiungere nuove colonne in tabella **deposito_ordinanza_pc** per gestire i campi di Data Esecutività dell'ordinanza (DATA_ESECUTIVITA, NOTE_DATA_ESECUTIVITA).

4.6.5 Base Dati - REQ-SIE-009-05 (TDS/TDSM - Provvedimento di Conferma Ordinanza Applicazione Provvisoria)

Per questo requisito sono previsti nuovi valori ad integrazione delle attività già descritte in REQ-SIE-009-01. Quindi per questo requisito sono da considerare le attività del requisito REQ-SIE-009-01.

4.6.6 Base Dati - REQ-SIE-009- 06 (TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Non Emesse (Trasmessi Atti al Presidente))

Nessun intervento strutturale a tabelle.

4.6.7 Base Dati - REQ-SIE-009- 07 (TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Provvisorie Esecutive senza decisione del Collegio)

Nessun intervento strutturale a tabelle.

4.6.8 Base Dati - REQ-SIE-009- 08 (Aggiornamento Statistica Movimento Provvedimenti per Oggetti)

Modificare la procedura **stato_oggetti_sius** presente nel package Oracle ISPETTORATO_SIUS.

4.6.9 Base Dai - REQ-SIE-009- 09 (Modifica pagina Richiesta Atti Istruttori)

Per registrare il valore del nuovo campo previsto per il requisito in oggetto, nella tabella **EVENTO**, deve essere aggiunto una nuova colonna DATA_RESTITUZIONE_AI.

4.6.10 Base Dati - REQ-SIE-009- 10 (Statistica Atti Istruttori con Data Restituzione)

Per censire la nuova funzione (Statistica Atti Istruttori) occorre registrare l'informazione sulle seguenti tabelle:

- ✓ funzione
- ✓ funzione_profilo
- ✓ relazione_funzioni

4.6.11 Base Dati - REQ-SIE-009-11 (UDS – TDS Integrazione Lista Mittente Atto)

Per censire la nuova voce da visualizzare nella combo box 'mittente', nella tabella **cg_ref_codes**, deve essere aggiunto un nuovo valore per il dominio MITTENTE_ATTO.

5 Piano delle attività

5.1 Ciclo di sviluppo

Il ciclo di sviluppo utilizzato è quello Waterfall.

5.2 Piano delle attività

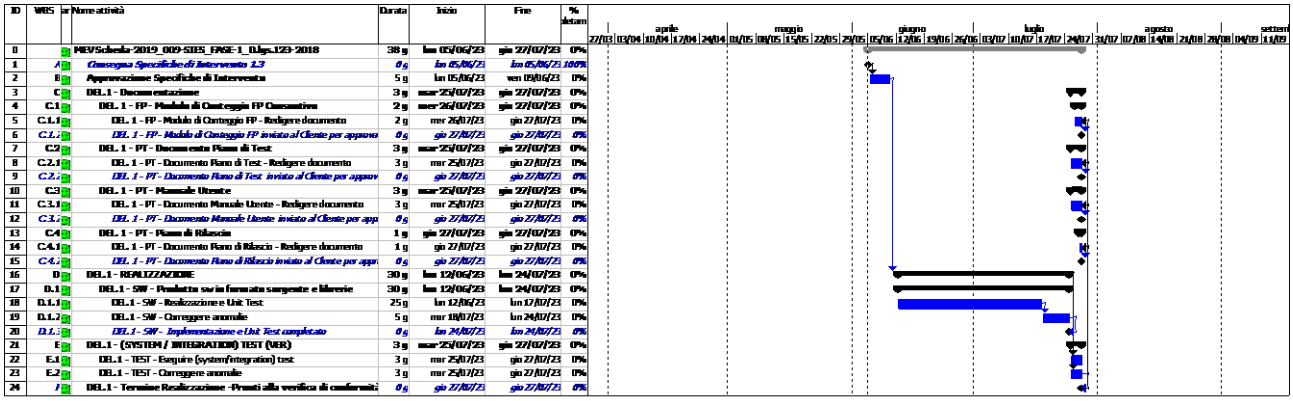
L'avvio delle attività è legato all'approvazione del presente documento.

La prima FASE si occuperà della realizzazione dei requisiti relativi al sottosistema SIUS (REQ-SIE-009-1 / REQ-SIE-009-11).

Fase	Descrizione attività	Data Inizio Attività	Data Consegna Prevista
FASE 1	Realizzazione di quanto previsto nel presente documento in relazione al d.lgs. 123/2018 per SIUS	Data di approvazione del presente documento	Fare riferimento al GANTT
FASE 2	Realizzazione delle funzionalità di revoca e sostituzione delle misure alternative secondo quanto introdotto dal d.lgs. 123/2018 per SIUS e SIEP	Successiva al termine dalla FASE 1	n.a
FASE 3	Realizzazione interventi per d.lgs. 121/2018. Per quest'ultima fase ci si riserva di suddividere ulteriormente l'intervento in più sotto fasi.	Successiva al termine dalla FASE 2	n.a

5.3 Gantt

Di seguito si riporta il gantt delle attività.



ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	% lavoro completato
0		MEVSchede 2019_009-SIUS_FASE-1_D.lgs.123-2018	38 g	lun 05/06/23	gio 27/07/23	0%
1	A	Consegna Specifiche di Intervento 1.3	0 g	lun 05/06/23	lun 05/06/23	100%
2	B	Approvazione Specifiche di Intervento	5 g	lun 05/06/23	ven 09/06/23	0%
3	C	DEL.1 - Documentazione	3 g	mar 25/07/23	gio 27/07/23	0%
4	C.1	DEL. 1 - FP - Modulo di Conteggio FP Consuntivo	2 g	mer 26/07/23	gio 27/07/23	0%
5	C.1.1	DEL. 1 - FP - Modulo di Conteggio FP - Redigere documento	2 g	mer 26/07/23	gio 27/07/23	0%
6	C.1.2	DEL. 1 - FP- Modulo di Conteggio FP inviato al Cliente per approvo	0 g	gio 27/07/23	gio 27/07/23	0%
7	C.2	DEL. 1 - PT - Documento Piano di Test	3 g	mar 25/07/23	gio 27/07/23	0%
8	C.2.1	DEL. 1 - PT - Documento Piano di Test - Redigere documento	3 g	mar 25/07/23	gio 27/07/23	0%
9	C.2.2	DEL. 1 - PT - Documento Piano di Test inviato al Cliente per approv	0 g	gio 27/07/23	gio 27/07/23	0%
10	C.3	DEL. 1 - PT - Manuale Utente	3 g	mar 25/07/23	gio 27/07/23	0%
11	C.3.1	DEL. 1 - PT - Documento Manuale Utente - Redigere documento	3 g	mar 25/07/23	gio 27/07/23	0%
12	C.3.2	DEL. 1 - PT - Documento Manuale Utente inviato al Cliente per app	0 g	gio 27/07/23	gio 27/07/23	0%
13	C.4	DEL. 1 - PT - Piano di Rilascio	1 g	gio 27/07/23	gio 27/07/23	0%
14	C.4.1	DEL. 1 - PT - Documento Piano di Rilascio - Redigere documento	1 g	gio 27/07/23	gio 27/07/23	0%
15	C.4.2	DEL. 1 - PT - Documento Piano di Rilascio inviato al Cliente per appr	0 g	gio 27/07/23	gio 27/07/23	0%
16	D	DEL.1 - REALIZZAZIONE	30 g	lun 12/06/23	lun 24/07/23	0%
17	D.1	DEL.1 - SW - Prodotto sw in formato sorgente e librerie	30 g	lun 12/06/23	lun 24/07/23	0%
18	D.1.1	DEL.1 - SW - Realizzazione e Unit Test	25 g	lun 12/06/23	lun 17/07/23	0%
19	D.1.2	DEL.1 - SW - Correggere anomalie	5 g	mar 18/07/23	lun 24/07/23	0%
20	D.1.3	DEL.1 - SW - Implementazione e Unit Test completato	0 g	lun 24/07/23	lun 24/07/23	0%
21	E	DEL.1 - (SYSTEM / INTEGRATION) TEST (VER)	3 g	mar 25/07/23	gio 27/07/23	0%
22	E.1	DEL.1 - TEST - Eseguire (system/integration) test	3 g	mar 25/07/23	gio 27/07/23	0%
23	E.2	DEL.1 - TEST - Correggere anomalie	3 g	mar 25/07/23	gio 27/07/23	0%
24	F	DEL.1 - Termine Realizzazione -Pronti alla verifica di conformità	0 g	gio 27/07/23	gio 27/07/23	0%

5.4 Vincoli

N.A.

5.5 Luogo di lavoro

Le attività saranno espletate presso le sedi del RTI o presso la sede della DGSIA.

6 Dimensionamento

6.1 Stima dell'effort previsto

Il conteggio è relativo solo ai requisiti relativi al sottosistema SIUS (REQ-SIE-009-1 / REQ-SIE-009-11).

La stima prevista per l'obiettivo in esame è di 75.556,00 €

6.2 Dettaglio costi

Si riportano di seguito il dettaglio dei costi:

	N°	€	Totale
ADD	256	162	41.472,00 €
CHG	374	81	30.294,00 €
DEL	0	16,2	- €
Totale			71.766,00 €

A questa stima si aggiungono 10 gg/u di attività di coordinamento architetturale, per un totale di 75.556,00 €